

Present:

Mr. Justice A.K.M. Asaduzzaman

And

Mr. Justice Syed Enayet Hossain

Death Reference No.145 of 2018

with

Criminal Appeal No.13554 of 2018 with

Criminal Appeal No. 13634 of 2018 with

Criminal Appeal No. 13802 of 2018 with

Criminal Appeal No. 13838 of 2018with

Criminal Appeal No. 13887 of 2018 with

Criminal Appeal No. 13909 of 2018 with

Criminal Appeal No. 13922 of 2018 with

Criminal Appeal No. 13923 of 2018 with

Criminal Appeal No. 13954 of 2018 with

Criminal Appeal No. 13964 of 2018 with

Criminal Appeal No. 13966 of 2018 with

Criminal Appeal No. 14014 of 2018 with

Criminal Appeal No. 14015 of 2018 with

Criminal Appeal No. 2162 of 2019 with

Criminal Appeal No. 3447 of 2019 with

Criminal Appeal No. 3448 of 2019 with

Criminal Appeal No. 3449 of 2019 with

Criminal Appeal No. 3452 of 2019 with

Criminal Appeal No. 3453 of 2019 with

Criminal Appeal No. 4603 of 2019 with
Criminal Appeal No. 5376 of 2024 with
Criminal Appeal No. 5493 of 2024 with
Criminal Misc. Case No. 8345 of 2019 with
Criminal Misc. Case No. 19785 of 2020 with
Criminal Misc. Case No. 38472 of 2019 with
Criminal Misc. Case No. 60518 of 2022 with
Criminal Misc. Case No. 46068 of 2024 with

Jail Appeal No. 326 of 2018 with

Jail Appeal No. 327 of 2018 with

Jail Appeal No. 328 of 2018 with

Jail Appeal No. 357 of 2018 with

Jail Appeal No. 358 of 2018 with

Jail Appeal No. 359 of 2018 with

Jail Appeal No. 365 of 2018 with

Jail Appeal No. 367 of 2018 with

Jail Appeal No. 369 of 2018
(corresponding to Criminal Appeal No.
5985 of 2024)

The State

.....Petitioner.

-Versus-

Alhaz Moulana Md. Tajuddin and others

.....Condemned Prisoners.

Mr. Md. Jasim Sarker, D.A.G. with

Mr. Rasel Ahmmad, D.A.G. with

Mr. Md. Geas Uddin Gazi, A.A.G. with
 Mrs. Laboni Akter, A.A.G. and
 Mr. Kazi Mohammad Moniruzzaman, A.A.G.
For the state.

Mr. S.M. Shahjahan, Advocate
 For the appellant in Crl.
 Appeal No. 13554, 13634, 13802 of
 2018 and Crl. Misc. Case No. 8345 of
 2019.

Mr. S.M. Shahjahan, Advocate with
 Mr. Mohammad Shishir Manir, Advocate with
 Mr. Mohammad Saddam Hossen, Adv. with
 Mr. Abdullah Sadiq, Advocate with
 Mr. Md. Mizanul Hoque, Advocate
 ... For the appellant in Crl. Appeal
 No. 13838 of 2018.

Mr. H.M. Mahmud Sumon, Advocate with
 Mr. Mohammad Shamsul Islam, Advocate
 For the appellant in Crl.
 Appeal No. 13887 of 2018.

Mr. Mohammad Shishir Manir, Advocate with
 Mr. Mohammad Saddam Hossen, Adv. with
 Mr. Abdullah Sadiq, Advocate with
 Mr. Md. Mizanul Hoque, Advocate

..... For the appellant in Crl.
 Appeal No. 13909 of 2018 and Crl.
 Misc. Case No. 60518 of 2022

Mr. M. Sarower Hossain, Advocate

..... For the appellant in Crl. Appeal No. 13922 of 2018

Mr. Jamirul Islam, Advocate

..... For the appellant in Crl. Appeal No. 13923 of 2018

Mr. Rowshan Ali, Advocate

..... For the appellant in Crl. Appeal No. 13954 of 2018

Mr. Mohammad Ahasan, Advocate

..... For the appellant in Crl. Appeal No. 13964 and 13966 of 2018

Mr. Md. Jamilur Rahman, Advocate

..... For the appellant in Crl. Appeal No. 14014 and 14015 of 2018

Mr. Md. Shah Alam, Advocate

..... For the petitioner in Crl. Appeal No. 2162 of 2019

Mr. Md. Nasiruddin, Advocate

..... For the appellant in Crl. Appeal No. 3447, 3448, 3449 of 2019 and Crl. Misc. Case No. 46068 of 2024

Mr. Mohammad Ali, Advocate

.... For the appellant in Crl. Appeal No. 3452 and 3453 of 2019 and 5493 of 2024

Mr. Md. Ariful Islam, Advocate

.... For the appellant in Crl. Appeal No. 4603 of 2019

Mr. Md. Mohinur Rahman, Advocate

... For the petitioner in Crl. Misc. Case
No. 19785 of 2020

Mr. Khan Nashid Hassan, Advocate

.... For the petitioner in Crl. Misc. Case
No. 38472 of 2019

Heard on 31.10.2024, 07.11.2024,
14.11.2024 and 21.11.2024

Judgment on 1st December, 2024.

A.K.M.Asaduzzaman,J.

This Death Reference No. 145 of 2018 has been referred to hear under section 374 of the Code of Criminal Procedure for confirmation of the death penalty passed on 10.10.2018 against 19 accused persons by the Judge of the Druto Bichar Tribunal No.1, Dhaka in Druto Bichar Tribunal Case No. 29 of 2011 arising out of Motijheel P.S. Case No. 97 dated 22.08.2004 corresponding to G.R. No. 798 of 2004 convicting them under section 302/120B/34 of the Penal Code, sentencing for death by hanging and also awarding a fine of Tk. 50,000/- each and also convicting the other 19 accused persons under section 302/307/120B/34 of the Penal Code and sentencing them to suffer rigorous imprisonment for life and awarding a fine of Tk. 50,000/- each, in default to suffer rigorous imprisonment for 1(one) year more.

The Criminal Appeal being No. 13554, 13634, 13802, 13838, 13887, 13909, 13922, 13923, 13954, 13964, 13966, 14014, 14015 all of the year 2018 and Criminal Appeal No. 2162, 3447, 3448, 3449, 3452, 3453, 4603, all of the year 2019 and Criminal Appeal No. 5376, 5493 both of the year 2024 and Criminal Misc. Case No. 8345, 38472 both of the year 2019, and Criminal Misc. Case No. 19785 of 2020, Criminal Misc. Case No. 60518 of 2022, Criminal Misc. Case No. 46068 of 2024 along with Jail Appeal No. 326, 327, 328, 357, 358, 359, 362, 365, 366, 367, 369 all of the year 2018 preferred by convicted appellants since arisen out of the same judgment and order of conviction and sentence are heard together along with the death reference and disposed of by this single judgment.

Fact relevant for disposal of this case are that on 22.08.2004 one Sharif Faruque Ahmed, a Sub-Inspector of Police lodged a FIR in Motijheel Police Station being Motijheel P.S. Case No. 97 dated 22.08.2004 under section 326/324/307/302 and 34 of the Penal Code read with section 3 and 4 of the Explosive Substance Act, 1908 alleging, inter alia, that as per Motijheel P.S. MCC No. 483 dated 21.08.2004 he went to 23 Bonga Bandhu Avenue at

about 13.30 hours to perform security duty at the agitation, procession and gathering of Bangladesh Awami League as a protest against Sylhet bomb blast and Tushar's killing at Gopalganj. The leaders gave their speeches on a open truck. At about 17.40 hours Sheikh Hasina, the President of Awami League, after her speeches was about to land from truck while landed from the truck after concluding her speeches some unknown person or persons threw bomb/grenade at the side of the truck and some people were severely injured. She immediately left the place of meeting with guidance and care of police forces. Thereafter the miscreant in preplanned manner hurled 7/8 grenades/bomb from surroundings and their explosions caused seriously injuries to several persons. Then the duty police with the help of some people shifted the injured persons to Dhaka Medical College Hospital, other Hospitals and clinics of the city. Some police on duty were also wounded. The people coming after the occurrence being panicked and aggrieved started vandalizing the plying vehicles and arson those. Some mobile petrol team also rushed to the place of occurrence. At about 21.20 hours of 21.08.2004, Monir Hossain, a S.I. of Police seized a grenade in presence of witnesses from the Eastern Side of the entrance of the passage to Romna

petrol pump. Several wearing and articles were also seized. 13 (thirteen) person died at Dhaka Medical College Hospital and 3(three) person died at Pongu Hospital. Inquest was duly made and dead bodies were sent for post mortem. During the occurrence police had to shoot gasses and short gun bullets to save life and property of public. Some unknown persons with a motive to kill have carried on the bomb/grenade attack in a preplanned manner. Since the informant was busy in keeping law and order situation under control and in collecting information of dead and injured persons there was some delay in filing the FIR.

The case initially was sent to the Detective Branch (D.B.) on 23.08.2004 for investigation and one Shamsul Alam, Inspector of D.B. was entrusted as investigation officer.

The case thereafter shifted to C.I.D. and on 25.08.2004 A.S.P. Abdur Rashid (Rtd) initially investigated the case. During the period of investigation 3(three) accused persons confessed and on the basis of the confession certain arms and ammunitions were recovered, however the said persons were not sent up by the subsequent investigating officer. Thereafter A.S.P. Munshi Atiqur Rahman was given charge on 24.12.2005 to investigate the case

thereafter Md. Fazlul Kabir, A.S.P. was given charge of investigation. Who took charge for investigation on 21.04.2007. He investigated the case and submitted charge sheet being No. 501 dated 09.06.2008 implicating 28 accused persons in this case under section 3/4 and 6 of the Explosive Substances Act (Amended 2002). Amongst the 28 accused persons, 2(two) died and 4(four) were kept waiting for supplementary charge sheet subject to availability of their addresses. However said 28 persons were not sent up including 3(three) confessing accused.

Thereafter charge was framed against the accused persons and trial started. After examination of 61 prosecution witnesses up to 09.06.2009 since nothing was disclosed about involvement of other accused persons, then the prosecution applied for further investigation on 25.06.2009 alleging that the previous charge sheet was submitted upon partial investigation. The Trial Court allowed the said application vide order No. 64 dated 03.08.2009 and directed the I.G.P. to entrust the charge of investigation to an expert and experienced senior police officer.

The case thereafter handed over to one Abdul Kahar Akand, a Superintendent of Police, CID Special Branch for investigation,

who after investigation submitted a supplementary charge sheet being No. 463 dated 02.07.2011 against 30 (thirty) accused persons under section 3/4 and 6 of the Explosive Substances Act.

By dint of supplementary charge sheet a charge was again framed against the newly incorporated accused persons on 18.03.2012.

During trial prosecution examined altogether 225 witnesses and the defence examined 20 witnesses. Accused persons were examined under section 342 of the Code of Criminal procedure, wherein they pleaded not guilty and claimed to be tried.

Thereafter by the judgment and order dated 10.10.2018 the Judge of Druto Bichar Tribunal No.1, Dhaka convicted the accused in Druto Bichar Tribunal Case No. 30 of 2011 arising out of Motijheel P.S. Case No. 97 dated 22.08.2004 corresponding to G.R. No. 798 of 2004, convicting the accused No.1. Alhaz Moulana Md. Tajuddin 2. Moulana Sheikh Abdus Salam 3. Md. Abdul Mazed Vat @ Yousuf Vat 4. Abdul Malek @ Golam Mohammad @ G.M. 5. Moulana Shawkat Osman @ Sheikh Farid 6. Mohibullah @ Mofizur Rahman @ Ovi 7. Moulana Abu Syed @ Dr. Jafor 8. Abul Kalam Azad @ Bulbul 9. Md. Zahangir Alam

10. Hafez Moulana Abu Taher 11. Hossain Ahmed Tamim 12. Moinuddin Sheikh @ Mufti Moin @ Khaza @ Abu Jandal @ Masum Billah 13. Md. Rafiqul Islam @ Sabuj @ Khalid Saifullah @ Shamim @ Rashed 14. Md. Uzzal @ Ratan 15. Md. Lutfuzzaman Babor 16. Major General (Rtd) Rezzakul Hyder Chowdhury 17. Brigedier General (Rtd.) Abdur Rahim 18. Md. Abdus Salam Pintu 19. Md. Hanif (owner of Hanif Paribahan) under section 3 and 6 of the Explosive Substances Act, 1908 (Amended 2002) and sentenced them with death penalty by hanging and also pay a fine of Tk. 100,000/- each and also convicting 20. Shahadat Ullah @ Jewel 21. Moulana Abdur Rouf @ Abu Omor Abu Humayra @ Pir Shaheb 22. Moulana Sabbir Ahmed @ Abdul Hannan Sabbir 23. Arif Hasan @ Sumon @ Abdur Razzak 24. Hafez Moulana Yeahea 25. Abu Bakar @ Hafez Selim Howlader 26. Md. Ariful Islam @ Arif 27. Mohibul Muttakin @ Muttakin 28. Anisul Mursalin @ Mursalin 29. Md. Khalil 30. Jahangir Alam Bodor 31. Md. Iqbal 32. Liton @ Moulana Liton 33. Tarique Rahman @ Tarique Zia 34. Haris Chowdhury 35. Kazi Shah Mofazzal Hossain Kaykobad 36. Mufti Shafiqur Rahman 37. Mufti Abdul Hye 38. Ratul Ahmed Babu @ Ratul Babu under section 4 and 6 of the Explosive Substance Act,

1908 (Amended 2002) and sentencing them to suffer rigorous imprisonment for 20 (twenty) years with a fine of Tk. 50,000/- each, in default to suffer rigorous imprisonment for 1(one) year more.

The matter thereafter referred to hear by the Judge of Druto Bichar Tribunal No.1, Dhaka for confirmation of the death penalty and the other convict preferred appeal as stated above being aggrieved by the said judgment and order of conviction.

Mr. Md. Jasim Sarker, the learned Deputy Attorney General appearing for the state upon drawing our attention to the evidences as adduced in this case together with the impugned judgment submits that the trial court upon proper assessment of the evidence on record as well as considering the confessional statement of the accused come to a clear finding that accused persons committed the crime and thereby awarded the impugned conviction rightly against them by putting them with the death penalty along with the other accused persons, who are also convicted and sentenced as stated above. He finally prays for confirmation of the death penalty as well as prays for dismissal of the relevant appeals preferred by the convict appellant.

The learned Deputy Attorney General further submits that the order of dismissal of the case by Druto Bichar Tribunal not disposal within time framed as provided under section 10 of the Druto Bichar Tribunal Act is not a mandatory rather it was a directory one. In support of his contention he has relied the decision of the case reported in 68 DLR(AD) 379. Next the learned Deputy Attorney General submits that although there is no positive evidence connecting the accused in the commission of offence but relying upon the confession of other accused the conviction given to the convicted by the trial court is not illegal. He further submits that the 'phraseology' further investigation as has been used only in the sub-section 3B section 173 of the Code after submission of the police report, at any point of time before pronouncement of judgment, to send may be carried out by the police and court rightly send the matter for further investigation and held conviction in the impugned judgment rightly. In support of this contention he relied the case of Dr. Asaduzzaman Vs. State reported in 70 DLR513. Finally the learned D.A.G. submits that since the Trial Court has awarded conviction and sentence of death penalty upon the convict rightly, the death reference may be

accepted and conviction may be confirmed and the appeal filed thereof may be dismissed.

Mr. S.M. Shahjahan, the learned Advocate appearing for the convict, who were sentenced for death as well as the other appellant submits that since the initiation as well as taking cognizance of the case upon an illegal charge sheet, which was submitted and accepted by the Druto Bichar Tribunal even after accepting the first charge sheet beyond his jurisdiction, the proceeding itself is illegal and the appellants are entitled to get the benefit thereof. The learned advocate drawing our attention to the confession, which is the basis of conviction of the accused in this case i.e. the confession of Mufti Hannan, who initially made a confession but did not disclose any involvement of the accused, who are convicted in the case but after long long period thereafter he was tortured to take another confession illegally and thereby the name of the accused, who are convicted now been forwarded through him upon torture. The statement recorded under section 164 of the Code of Criminal Procedure second time is nothing but a mere statement having no legal value at all and the conviction based upon this confession is nothing but an abuse of the process

of the court. The impugned conviction is thus not sustainable in law.

The learned advocate further submits that although in this case 225 witnesses were shown to be examined and a FIR was lodged by a police personnel but upon going through the FIR as well as statement made by the prosecution witnesses since no offence has been disclosed as against any of the accused persons either on the conspiracy as been made out in the impugned conviction as well as about the involvement in the alleged commission of offence, the impugned conviction appears to be passed on mere surmises and conjectures. He submits that upon going through the impugned judgment it will appear that there is no iota of evidence against any of the accused persons for awarding any conviction under law in the instant case even then the Druto Bichar Tribunal convicted and sentenced the accused on an imaginary and presumptive as well as hypothetical observations which cannot be a basis of conviction to an accused persons, the impugned conviction thus appears to be passed without applying judicial mind, which is thus liable to be set aside.

Mr. S.M. Shahjahan, further submits that when the first charge sheet has been accepted and court after taking cognizance of the case has taken 61 P.Ws. sending of the case for further investigation is obviously barred under section 173(3B) of the Code of Criminal Procedure in as much as it was not been asked to by the Investigating Officer rather the second investigation/further investigation was allowed on the prayer of the Public Prosecutor, who cannot applied for further investigation. In support of this contention he cited a decision in the case of Samsun Nahar @ Moyna Vs. State reported in 1984 BLD(AD) 206.

Next the learned advocate submits that if the further investigation is taken for the argument sake as valid one even then trial itself is barred under section 193 of the Code of Criminal Procedure for not complying the provision as laid down under section 190 (1)(B) of the Code of Criminal Procedure.

He further drawing our attention to the provision as laid down under section 10 of the Evidence Act submits that in order to being whom the charge of conspiracy against the accused persons for doing any action any wrong, anything said done or

written by any one of such persons in difference to the common or intention is required to be proved, which is totally been absent in the instant case accordingly the conviction under section 120B of the Penal Code is not tenable in law.

The learned Advocate finally prays that the death reference may be discharged and all the appeals preferred by the appellants may be allowed and the accused persons may be given an order of acquittal giving them benefit of doubt at least.

The learned advocates appearing for the all Criminal Appeals, Jail Appeals and Criminal Miscellaneous Cases conceded the submission of the learned advocate Mr. S.M. Shahjahan.

Heard the learned advocate and perused the Lower Court Records and the impugned judgment.

According to the FIR, which was lodged by one Sharif Faruque Ahmed, a Sub-Inspector of Police, it appears that a tragic story was happened in the Bongo Bandhu Avenue where at about 5.40 hours, when Sheikh Hasina, the President of Awami League delivered and completed her speech in a gathering of

Bangladesh Awami League, as a protest against Sylhet bomb blast and Tusher killing at Gopalganj and thereafter when she was about to land from the truck, some unknown persons threw bomb/grenade by the side of the truck and some people were severely injured. There at least 7/8 grenades were blasted thereon causing severely injury to several person, who were taken to Dhaka Medical College Hospital as well as nearby clinics for treatment. Whereupon 13 persons were died including in the Dhaka Medical College Hospital and 3 persons were died at Pongu Hospital including Ivy Rahman. In the FIR none was claimed as an accused but only disclosed that some unknown accused persons causes the incidents.

Record speaks that after investigation initially a charge sheet was submitted by one A.S.P. Md. Fazlul Kabir on 09.06.2008 against 28 accused persons under section 3/4 and 6 of the Explosive Substance Act. Thereafter the case was transmitted to the Court of Druto Bichar Tribunal, trial was started after framing a charge against the accused persons and after examination of 61 P.Ws. till 09.06.2009, the case was sent for further investigation on the application filed by the prosecution

side on 25.06.2009 alleging that the previous charge sheet was submitted upon partial investigation. The said application was allowed and the case was directed to have a further investigation on 03.08.2009 directing the I.G.P. to entrust the charge upon the investigation to an expert and experienced senior police officer. Accordingly the case was sent for further investigation to the CID, wherein one Abdul Kahar Akand, a Superintendent of Police after investigation submitted charge sheet on 02.07.2011 against 13 accused persons under section 3/4 and 6 of the Explosive Substance Act. It may be noted here that accused Mufti Abdul Hannan Munshi was taken into the custody and confession was recorded under section 164 of the Code of Criminal Procedure initially on 01.11.2007. In the said confession the following statements were disclosed by the accused Mufti Abdul Hannan Munshi first under section 164 of the Code of Criminal Procedure:

আসামী কর্তৃক স্বেচ্ছায় প্রদত্ত জবানবন্দি : আমি স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দি করিতেছি যে, আমি ১৯৭৯ ইং সনে গহরডাঙ্গা মাদ্রাসা হইতে কোরআন হেফজ শেষ করি। একই বৎসরে বরিশাল জেলার শর্শিনা মাদ্রাসায় ৬ মাস পর্যন্ত পড়াশুনা করি। তারপর একই বৎসরে আমি ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসায় ১৯৮৭ ইং সন পর্যন্ত পড়াশোনা করি এবং টাইটেল পাশ করি। একই সময়ে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে এম,এ, সম্পন্ন করি। ঐ বৎসরই আমি দেশে ফিরি। একই বৎসরে পাকিস্তানের করাচীর জামেয়া বিন নূরীয়া কওমী মাদ্রাসা হইতে মুফতি কোর্স

সম্পন্ন করি। ঐ বৎসরই ১৯৭৯ সনে রমজানের ছুটিতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে মুজাহিদদের পক্ষে আফগানিস্তানের খোশত শহরে প্রথমে ১৫ দিনের সাময়িক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি এবং ১৫ দিন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা কালে আমার বাম হাতে মিজাইলের আঘাতে মারাত্মক জখম প্রাপ্ত হই। ঐ অবস্থায় আমাকে পেশোয়ার কুয়েত আল হেলাল হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হই। চিকিৎসা শেষে আবার করাচী গিয়ে আমি আমার শিক্ষা কোর্স সম্পন্ন করি। ১৯৯২ সনের ডিসেম্বর মাসে আমি দেশে ফিরি এবং কোটালীপাড়ায় আদর্শ ক্যাডেট মাদ্রাসা স্থাপন করি। একই সাথে আল ফারুক ইসলামিক ফাউন্ডেশন নামে একটি জন সেবামূলক এন,জিও প্রতিষ্ঠা করি। ১৯৯৪ সনে হরকাতুলজেহাদ ইসলামী এর আমীর মুফতি শফিকুর রহমান, সেক্রেটারী মুফতি আব্দুল হাই ও আব্দুর রউফ গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসায় আসেন। তাহারা সাংগঠনিক সভা করেন। তখন তাহারা আমাকেও ডাকেন। তখন তাহারা একটি জেলা কমিটি গঠন করেন। আমাকে থানা কমিটির প্রচার সম্পাদক করা হয়।

অতঃপর ২০০০ ইং সনে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে কোটালীপাড়ার শেখ লুৎফর রহমান কলেজ ময়দানে ২১ শে জুলাই তারিখে এক জনসভার জন্য ধার্য ছিল। কিন্তু ১৯ ও ২২ শে জুলাই তারিখে দুইটি ড্রাম ভর্তি তথাকথিত বিস্ফোরক দ্রব্য পাওয়া যায় যাহাতে কোন ডিটেপ্লেটর ছিল না। যাহার

একটি ৭৬ কেজি ও দ্বিতীয়টি ৮২ কেজি ওজনের ছিল। ঐ সময়ে আমাকে সহ আরো ৩০০ লোকের বিরুদ্ধে প্রাথমিক মামলা করা হয়। আমার ৪ ভাই, ৪ ভগ্নিপতি, ৪ বোনকে তখন গ্রেপ্তার করিয়া ১২ মাস হাজতে রাখা হয়। তৎকারণে আমি গা ঢাকা দিয়ে ঢাকার বাড্ডার আনন্দ নগরে প্রকৌশলীর বাসায় ৪র্থ তলায় বাসা ভাড়া নিই। অতঃপর আহসান উল্লাহ কাজল হরকাতুল জেহাদ ইসলামী এর ঢাকা মহানগর এর সাংগঠনিক সম্পাদক হিসাবে ডি আই টিতে কর্নেল সাহেবের বাসায় ৪র্থ তলা বিশিষ্ট বাসার ৩য় তলায় ভাড়া নেয়। তথায় মাওলানা মোসাদ্দেক বিল্লাহ একটি মক্তব পরিচালনা করিতেন। তাহারই একটি কক্ষে উক্ত আহসান উল্লাহ সাংগঠনিক কাজ করিতেন। পরবর্তীতে পশ্চিম মেরুলে আহসান উল্লাহ কাজলে আর একটি বাসা ভাড়া নেয় যেখানে লিটন, হাসান, ওমর ফারুক, আবু বকর, যাতায়াত করিত। অতঃপর শাইখুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক সহ ৩০০ ওলামা গণকে শেখ হাসিনা প্রধান মন্ত্রী থাকাবস্থায় গ্রেপ্তার করে এবং

বিভিন্ন সময়ে : বিভিন্ন সম ঘোষণা করে। তৎকালীন আলমগগকে হয়রানী করে এবং ফতোয়া নিষিদ্ধ বলিয়া মাওলানা আবু তাহের যিনি হরকাতুল জেহাদ আল ইসলামী এর ঢাকা মহানগর এর সভাপতি তাহার ঢাকা মহানগরীর অফিস মোহাম্মদপুর সুপার মার্কেট এর সল্লিকটে নীচ তলার একটি ভাড়া বাড়ীতে ১৮/০৮/২০০৪ ইং তারিখে আমাকে ও আহসান উল্লাহ কাজলকে মাওলানা আবু তাহের ডাকেন এবং উক্ত সুপার মার্কেটে সাক্ষাৎ করিতে বলেন। আমরা তথায় গিয়া সকাল ১০.০০ টায় সাক্ষাৎ করি। তখন তিনি আমাকে বলেন যে, আমরা কেন্দ্রীয় ভাবে পরামর্শ করিয়াছি এবং আব্দুস সালাম পিন্টু (তৎকালীন উপমন্ত্রী) এর সহিত আমরা বৈঠক করিয়াছি। তাকে ২১শে আগষ্ট, ২০০৪ ইং তারিখে শেখ হাসিনার জনসভায় হামলা করিয়া তাকে মারিয়া ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। অতঃপর আমাকে ও আহসান উল্লাহ কাজলকে আব্দুস সালাম পিন্টুর বাসায় ধানমন্ডির লেক পাড়ে লইয়া যাওয়া হয়। উক্ত বাসায় ঢুকিয়া বাম পাশের একটি কক্ষে আমাদের বসিতে দেওয়া হয়। প্রথমে তাহার ভাই মাওলানা তাজউদ্দিন এর সহিত আমাদের দেখা হয় এবং আমাদের জন্য নাশতার ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত অবস্থায় আব্দুস সালাম পিন্টু সাহেব তথায় উপস্থিত হন। মাওলানা আবু তাহের তখন আমাকে ও কাজলকে পরিচয় করান। কুশল বিনিময়ের পর তিনি বলেন যে, আমি গোপালঞ্জের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হওয়া স্বত্বেও আমাকে সেখানে মিটিংয়ে নামতে দেওয়া হয় নাই। বিভিন্ন সময়ে আলমগগকে হয়রানীমূলক জেল দেওয়া হইয়াছে এবং কুকুরের মাথায় টুপি পরানো হইয়াছে। তাই শেখ হাসিনা জীবিত থাকিলে এই দেশের মুসলমানদের ও সাধারণ জনগণের শান্তি আসিতে পারিবে না। তাই ২১ শে আগষ্টের জনসভা সম্পর্কে যেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে তদনুযায়ী শেখ হাসিনাকে হত্যা না করা পর্যন্ত শান্তি হইবে না। এই বিষয়ে যাহা কিছু প্রয়োজন সব কিছুই ব্যবস্থা আমি আবু তাহেরের মাধ্যমে করিব। তখন তিনি আমাদের সামনে আবু তাহেরকে উপরোক্ত বিষয়ে জনশক্তি এবং অর্থ সংস্থানের বিষয়ে সার্বিক প্রয়োজন মিটানোর আশ্বাস প্রদান করেন। যে কোন ধরনের সমস্যার সমাধান এবং প্রশাসনিক সহায়তার ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করিবেন মর্মে তখন আশ্বাস প্রদান করেন।

অতঃপর আমি ও আহসান উল্লাহ কাজল তথা হইতে চলিয়া যাই। পরদিন মাওলানা তাহের আহসান উল্লাহ ও আবু জালালকে মিরপুর ১নং পানির ট্যাঙ্কির কাছে মসজিদে আকবর কমপ্লেক্সে যাইতে বলেন। তথায় আব্দুস সালাম

পিন্টু সাহেব তাহার সার্বিক কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত ও করণীয় কাজের ধরন বর্ণনা পূর্বক আবু জান্দাল ও কাজলকে নির্দেশনা দেন এবং জনসভাস্থলে যাহারা হামলার দায়িত্ব পালন করিবে তাহাদের নামের তালিকা দেন এবং ২০/৮/২০০৮ ইং তারিখে তাহাদিগকে পিন্টু সাহেবের বাসায় যাইতে বলেন। তদনুযায়ী ২০ তারিখে সকাল ১১.০০ টার দিকে জান্দাল ও কাজল পিন্টু সাহেবের বাসায় যায়। তখন আব্দুস সালাম পিন্টু ও তাহার ভাই মাওলানা তাজ উদ্দিন মাওলানা তাহেরের উপস্থিতিতে হামলার জন্য ১৫ টি গ্রেনেড জান্দাল ও কাজলকে দেয় এবং আবু তাহের খরচ বাবদ জান্দাল ও কাজলকে ২০,০০০/- টাকা দেয়। তখন আবু তাহের বলেন যে, তিনি ২১/৮/২০০৮ ইং তারিখ সকালে বাড়ার বাসার অফিসে আসিবেন। বাকী সিদ্ধান্ত তখন তথায় অর্থাৎ বাড়ায় গ্রহণ করা হইবে। আমি আহসান উল্লাহ কাজলের নিকট হইতে জানিয়ে, আব্দুস সালাম পিন্টু শেখ হাসিনার ২১ তারিখের জনসভায় হামলার জন্য ৬ জন লোক দিবেন। তখন পিন্টু কাজলকে উক্ত ৬ জনের একজন এর সহিত পরিচয় করান। অতঃপর আহসান উল্লাহ কাজল ও মাওলানা আবু তাহেরের তালিকা অনুযায়ী সকলকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সংবাদ দেওয়া হয়। পরে ২১ তারিখে সকাল ৮ টার আগে পরে হামলার জন্য ধার্যকৃত অধিকাংশ লোক বাড়ার বাসায় (কাজলের বাসায়) উপস্থিত হয় এবং সেখানে আবু তাহেরও হাজির হয়। পরে আমি, তাহের ও কাজল বলি যে, যাহাদের ফাঁড়ি আছে তাহারা হামলায় যাইতে পারিবে না। তাহের সাহেবের নির্দেশে আমি উপরোক্ত মতে বলিয়াছি। তালিকা মতে তখন আহসান উল্লাহ কাজল, আবু জান্দাল (নড়াইল), হাসান (মোহাম্মদপুর ঢাকা কলেজের ছাত্র) ওমর ফারুক (ধানমন্ডি ঢাকা কলেজের ছাত্র), আবু বকর (ফরিদপুর), জুয়েল (নারায়নগঞ্জ), শুভ। (নারায়নগঞ্জ), ফেরদাউস (মিরপুর), রতন (ঝিনাইদহ), মাসুদ (ঝিনাইদহ) আবুল কালাম আজাদ (রাজশাহী), ইকবাল (ঝিনাইদহ), জাহাঙ্গীর (কুষ্টিয়া) কে হামলার দায়িত্ব দেওয়া হয়। উক্ত তালিকার বাহিরে আমি কিছু লোককে আসিতে বলি। কিন্তু তাহারা আসে নাই। ইহা ছাড়াও আরো কিছু সাংগঠনিক সদস্য তখন বাড়ায় উক্ত অফিসে উপস্থিত হয়। তাহাদিগকে লইয়া ও তখন বিভিন্ন আলোচনা হয়। অতঃপর তালিকাভুক্ত হামলাকারীগণকে জনসভার অবস্থা বুঝিয়া ও ফিল্ড এর পরিস্থিতি বুঝিয়া এবং গোলাপশাহ মাজার মসজিদে অবস্থানকারী অপর ৬ জনের সহিত পরামর্শ ক্রমে অপরাশেন চলাইবার জন্য আদেশ দেন। উক্ত আদেশ আবু তাহের সাহেব দিয়াছেন। অতঃপর তাহাদিগকে

১৫ টি গ্রেনেড বুঝাইয়া দেওয়া হয়। জোহরের নামাজের আগে সকলেই কাজলের বাসায় থাওয়া দাওয়া শেষ করে এবং দ্রুত নামাজ আদায় করে। তাহার পর পরই সকলেই জনসভার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। ঘটনার পর আহসান উল্লাহ কাজল আমাকে মোবাইলে আমাকে ফোন করে এবং বলে যে, কাজ হইয়াছে কাজ শেষে যে যার গন্তব্যে চলিয়া গিয়াছে। সেই দিন আর কাহারো সহিত আমার দেখা হয় নাই। উক্ত গ্রেনেড হামলার দুই তিন পর বাদ জোহর মাওলানা আবু সাঈদ মধ্য বাড়ার মেফতাহুল উলুম মাদ্রাসায় আসেন। উক্ত সংবাদ পাইয়া আমি মাদ্রাসায় যাই। পরে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, ঘটনা কিভাবে এলোমেলো হইয়াছে। আমি তখন বলিয়াছি যে, আমাকে কেন এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন। উক্ত আবু তাহের, আবু জান্দাল, আহসান উল্লাহ কাজল তাহা জানে।

উপরোক্ত গ্রেনেড হামলার ঘটনার বিষয়ে মূল পরিকল্পনাকারী মাওলানা আবু তাহের ও আব্দুস সালাম পিন্টু এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমাকে জড়িত করা হইয়াছে এবং তদনুযায়ী আমি সার্বিক কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করিয়াছি।

এই আমার বক্তব্য।

Thereafter said accused Mufti Abdul Hannan Munshi filed an application for retraction of his 164 statement by saying that:-

২য় অতিঃ মহানগর দায়রা জজ আদালত ঢাকা

মেট্রো দায়রা মামলা নং-২৫৫০/০৮

বিষয়ঃ ১৬৪ ধারায় রেকর্ডকৃত জবানবন্দী প্রত্যাহার প্রসঙ্গে। আর মাজার

বিনীত নিবেদন এই যে,

আমি মুফতি আব্দুল হান্নান মুনসি, পিতা-মৃত মুনসি হিরন, থানা-কোটালীপাড়া, জেলা-গোপালগঞ্জ উপরে উল্লেখিত মামলার, গ্রেফতার মোহাম্মাদ, নূর সাং-কৃত আসামী।

গত ১/১০/২০০৫ ইং তারিখ আমি গ্রেফতার হই। গ্রেফতার হওয়ার পর ২০০৫ এর ১৭ ই আগস্ট সারাদেশ ব্যাপী বোমা হামলায় জড়িত থাকার সন্দেহে আমাকে ১২০ দিন র‍্যাব জে, আই, সি তে রিমান্ডে রাখা হয়। এই রিমান্ডে ১০ টি মামলায় আমার রিমান্ড করা হয় রিমান্ড চলাকালীন সময়ে আমার উপর নানা ধরনের নির্যাতন করা হয়। যার ফলে আমার দৃষ্টিশক্তি ও স্বরণ শক্তি হ্রাস পায় এবং ডান পা ও ডান হাত অবশ হয়ে যায়। উক্ত ১২০ দিনের মধ্যে আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের মধ্যে আমার কোন সংশ্লিষ্টতা না পাওয়ায় দায়ের কৃত ১০ টি মামলা থেকে আমাকে অব্যহতি দেয়া হয়। রিমান্ড শেষে আমাকে কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

এরপর ১ বছর পর অর্থাৎ ১১/১০/২০০২ ইং তারিখে আমাকে র‍্যাব জে, আই, সি রিমান্ডে নেয়া হয়। এ সময় আমাকে রিমান্ডে ৭৭ দিন রাখা হয়। রিমান্ড চলাকালীন সময়ে আমাকে ক্রস ফায়ারের ভয় সহ অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সামনে উপস্থিত করা হয় এবং জোর করে কিছু সাদা কাগজে স্বাক্ষর রেখে তাতে তাদের র‍্যাব অফিসার ও সি আই, ডি অফিসার ইচ্ছামত বিভিন্ন মামলা লিখে, ইহাই আমার স্বীকারোক্তি বলে চালিয়ে দেয়া।

এরপর প্রায় ১১ মাস পর সিলেট থেকে র‍্যাব জে.আই.সি তে আমাকে নিয়ে নেয়। জে, আই. সিতে পৌঁছানোর পর দোতালায় অবস্থিত টচারিং সেলে নেয়ার পরে আমাকে ফুলের মালা পরিয়ে ২ পাশে দাড়িয়ে থাকা র‍্যাব অফিসাররা ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে এক ভয়াত ও আতংক পরিবেশে টচারিং সেলে প্রবেশ করায়, চারপাশে ঘিরে বসে থাকা র‍্যাব অফিসাররা আমাকে বলে জানো কি জন্য তোমাকে আবার এখানে আনা হয়েছে, আমি জানি বললে এক র‍্যাব অফিসার ও উক্ত মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা বলে তোমাকে ২১ শে আগস্ট গ্রেনেট হামলার বিষয়ে যা বলবো তা স্বীকার করতে হবে। তানাহলে পূর্বের রিমান্ডের চেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি তোমাকে মোকাবেলা করতে হবে। অথবা

দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিতে হবে। তোমাকে এখন কিছু বলতে হবে না। আজ রাতে তোমাকে সময় দেয়া হলো কালকে রিমান্ডে আনা হবে তখন সব বলিও। পরের দিন আদালত থেকে রিমান্ডে আনা হলো এবং আমি হামলা সম্পর্কে কিছুই জানি না। বলতেই শুরু হলো আমার উপর অমানুষিক বর্বর যুগের নির্যাতন, উলঙ্গ করে পুরুষাঙ্গে বৈদ্যুতিক শক, নাকে মুখে জিহ্বা সহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় বৈদ্যুতিক চার্জ, বেধড়ক লাঠি পেটা, দুই হাতের ৯ টি আঙ্গুলের নখ তুলে ফেলা হয়। প্রত্যেকটি আঙ্গুলের মাথায় আলপিন ঢুকানো হয়। এবং আঙ্গুলের অগ্রভাগ গ্যাস লাইট দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়। পায়ের আঙ্গুল গুলো পাথর দিয়ে খেতলিয়ে দেয়া হয়। সম্মুখভাগের স্বালিয়ে রেখে আমার মুখ সহ বিভিন্ন জায়গায় ঝলসে দেয়া হয়। যার চিহ্ন আমার শরীরে দৃশ্যমান। এছাড়া পা উপরের দিকে দিয়ে মাথা নিচের দিকে দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হত জিজ্ঞাসাবাদের সময়। এরপর হাত উপরের দিকে রেখে ঘুমাতে দিত না। অনেক সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলতাম জ্ঞান ফিরে আসলে শুরু হত নতুন কায়দায় নির্যাতন, ভিজা গামছা নাকে ও মুখে রেখে মরিচ মিশ্রিত ঠান্ডা ও গরম পানি ঢালা হত, অনেক সময় আদিম বর্বর যুগের মত পূর্ণ এক একটি ইট পুরুষাঙ্গে ঝুলানো হত। বর্বতার চূড়ান্ত পর্যায়ে কাটিং প্লাস দিয়ে আমার শরীরের বিভিন্ন জায়গার চামড়া তুলে ফেলা হত। দাড়ি টেনে টেনে তুলে ট্রের মধ্যে রাখা হত। বৈদ্যুতিক ঘুরন্ত চেয়ারে ঘুরানো হত এই নির্যাতন জাহেলিয়াতের যুগের নির্যাতনকে ও হার মানায়, অতঃপর তাদের সীমাহীন অত্যাচারে অতিষ্ঠ ও দিশেহারা হয়ে যাই। এবং আমাকে বলে যে, রাজস্বাক্ষী করা হবে।

বিগত ১/১১/২০০৭ ইং তারিখে কড়া পুলিশ প্রহরায় ও র‍্যাব প্রহরায় বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয়ের সামনে আমাকে প্রায় আধমরা অবস্থায় উপস্থিত করে তখন সেখানে উপস্থিত ছিল, র‍্যাব অফিসার ও এই মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয় উক্ত মামলা সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করা মাত্র, যখন মামলা সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না বলি তখন উপস্থিত কর্মকর্তাদ্বয় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে পূর্বেই লিখিত একটি কাগজ দেখিয়ে বলে উনি খুব অসুস্থ এটার থেকে

আপনি দেখে লিখে নিন, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট তাই করল। যা ছিল সম্পূর্ণ প্রস্তুতকৃত আমাকে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সামনে উপস্থিত করলো তখন রাত ছিল ১২ টা সাড়ে ১২ টা আমাকে উক্ত জবানবন্দিতে স্বাক্ষর করতে বললে আমার আঙ্গুলের অগ্রভাগ দেখিয়ে স্বাক্ষর করতে অক্ষমতা প্রকাশ করলে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পাশে বসে থাকা এক ব্যক্তি তার হাত দিয়ে আমার হাত ধরে স্বাক্ষর করে এ সময় আমি মেঝেতে শোয়া ছিলাম। আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই আমার যে স্বীকারোক্তি আদালতে আনা হয়েছে উক্ত জবানবন্দিটি আমার দ্বারা কোন ভাবেই প্রদত্ত নয়। উক্ত জবানবন্দিটিতে লিখিত কোন ঘটনা সম্পর্কে আমি কিছুই অবগত না। উক্ত মামলা সংক্রান্তে যাদের নাম দেয়া আছে তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই এবং তাহারা যে আমার অপরিচিত তা আমি বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয়ের নিকট বার বার বলা স্বত্বেও আমার কোন কথা আমলে নেয়া হয়নি।

আমি দৃঢ়তার সাথে আরো বলতে চাই যে, বিগত ১/১১/২০০৭ ইং তারিখে মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয়ের নিকট প্রদত্ত আমার স্বাক্ষরীত জবানবন্দিটি প্রত্যাহার হওয়া একান্ত আবশ্যিক।

অতএব, বিনীত প্রার্থনা এই যে, হজুরে অনগ্রহ পূর্বক ন্যায় বিচারের স্বার্থে উপরোক্ত বিষয় গুলো বিবেচনা করে বিগত ১/১১/২০০৭ ইং তারিখের মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয়ের নিকট প্রদত্ত আমার স্বাক্ষরিত জবানবন্দিটি আমার না হওয়ায় প্রত্যাহার করছি।

বিনীত নিবেদক,
স্বাঃ/-মুফতী আঃ হান্নান পিতা
মৃত মুনসী নূর মোহাম্মদ
গ্রাম- হিরন, থানা- কোটালীপাড়া,
জেলা-গোপালগঞ্জ।

Long thereafter the said Mufti Abdul Hannan Munshi was again brought to the Magistrate for recording his second confession on 07.04.2011 wherein he stated that:

"আমি হাফেজ মাওলানা মুফতি আব্দুল হান্নান এই মামলায় পূর্বে একবার স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দি দিয়েছিলাম। তখন আমি সব কথা বলে পাবি নাই। মাননীয় মহানগর দায়রা জজ আদালতে স্বেচ্ছায় একটি দরখাস্ত দিয়ে আরো কিছু কথা বলার ও লেখার আছে জানালে তিনি আমার দরখাস্ত মঞ্জুর করেছেন। আজকে কারা কর্তৃপক্ষ আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন ঐ বিষয়ে আমার বক্তব্য আপনার দ্বারা রেকর্ড করতে। আমি বিবেকের তাড়নায় পূর্বের প্রদত্ত দোষ স্বীকারোক্তির সময়ে সাথে আজকের বক্তব্য পেশ করিতেছি। আমি যে ভাবে বলবো হুবহু সেভাবে লেখার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি। ২০০১ সালের অক্টোবরে নির্বাচনে আওয়ামীলীগ পরাজিত হলে, বি এন পি জামায়েতের সাথে জোট বন্ধ হয়ে সরকার গঠন করে। তখন বি এন পি এর সাথে আমাদের সংগঠনের সাথে সম্পর্ক আরো জোরদার করার লক্ষ্যে হরকতের আমীর মাওলানা আবদুস সালাম, শেখ ফরিদ, মাওলানা ইয়াহিয়া, আবু বক্কর, জাহাঙ্গীর বদর একত্রে চট্টগ্রামের এম পি সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও কুমিল্লার মুরাদনগরের এম,পি কায়কোবাদের সাথে যোগাযোগ করে। তারা আমাদের আমীর মাওলানা আঃ সালাম সহ তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে। ১৯৯৬ সালের যে ৪১ জন ধানখালীতে গ্রেফতার ছিল তাদেরকে হাইকোর্ট থেকে জামিনের ব্যবস্থা করে দেয়। এই ভাবে তাদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত থাকে এবং তাদের সহায়তা ও পেয়ে আসতে থাকে। ২০০৩ সালের শেষের দিকে আমাদের আমীর মাওলানা আবদুস সালাম, শেখ ফরিদ, মাওলানা তাজউদ্দিন এরা তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লুৎফজ্জামান বাবরের সাথে যোগাযোগ হয়। যোগাযোগের মাধ্যমে বাবর সাহেবের বেলী রোডের সরকারী বাসায় যায়। সেখানে উপস্থিত জিকে গাউস, আরিফুল ইসলাম আরিফ (কমিশনার, সিলেট,) ইয়াহিয়া(মাওলানা), আবু বক্কর, ওরফে আবদুল করিম(মৌলভী বাজার ও বড়লেখা) উপস্থিত ছিল। এ সময় আমিও উপস্থিত ছিলাম। সেখানে আমীর সাহেবের সাথে কথা বলে এবং জিকে গাউস এবং আরিফুল ইসলাম ওরফে আরিফকে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী(এখন) এদেরকে সিলেটের কাজের ব্যাপারে বলে এবং

স্থানীয় ভাবে কাজের জন্য হুকুম দেয়। সেখানে স্থানীয় বি এন পি ও হরকতের লোকদ্বারা বিভিন্ন জায়গায় গ্রেনেডের মাধ্যমে বিস্ফোরন ঘটায়। পরে ২০০৪ সালের প্রথম দিকে হরকতুল (জহাদের একটা মিটিং হয় সেখানে উপস্থিত ছিল আমাদের H আমীর মাওলানা আবদুস সালাম, মাওলানা শেখ ফরিদ, হাফেজ জাহাঙ্গীর বদর (জান্দাল) ঐ মিটিং হয় দারুল আরকান মাদ্রাসা (হরকতের অফিস), মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ড (দোতলায়) ঐ মিটিং আরও ছিল, আবু বক্কর, ইয়াহিয়াও উপস্থিত ছিল। এরা মিটিং করে কিভাবে তারেক জিয়া, বাবর, এর সংগে কি কথা বলা যায়। আমরা পরে মোহাম্মদপুর সাত মসজিদে মাওলানা আবদুস সালাম, মাওলানা আবদুর রউফ,, মাওলানা তাজউদ্দিন, কাম্বিরী নাগরিক আবদুল মাছেদ ভাট সহ একত্রে পরামর্শ করে শেখ হাসিনা ও আওয়ামীলীগ নেতাদের হত্যার পরিকল্পনা করি। মাওলানা তাজউদ্দিন গ্রেনেড সরবরাহ করার দায়িত্ব নেয়, তাজ ভাই উপ-মন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু ও প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর আমাদের সাহায্য করবে মর্মে জানায় এবং তারেক জিয়ার সাথে যোগাযোগের ও সিদ্ধান্ত হয়। এর পর একদিন (তারিখ ও সময় মনে পড়ছে না) মুরাদ নগরের এম পি কায়কোবাদ সাহেব আমাদের কে হাওয়া ভবনে নিয়ে গিয়ে তারেক জিয়া ও হারিছ চৌধুরী সাহেবদের সাথে পরিচয় করে দেয়। আমরা আমাদের কাজ কর্মের জন্য তাদের সাহায্যও সহযোগীতা চাইলে তারেক জিয়া আমাদের সর্ব প্রকার সহযোগীতার আশ্বাস দেয় এর পর আমরা শেখ হাসিনা ও আওয়ামীলীগের নেতাদের হত্যার জন্য মোহাম্মদপুর সহ আরো কয়েক জায়গায় গোপন মিটিং করি।

২০০৪ সালের আগস্ট মাসে (তারিখ স্মরণ নাই) সিলেটে গ্রেনেড হামলার প্রতিবাদে ঢাকার মুক্তাপ্রদে আওয়ামীলীগের প্রতিবাদ সভার সংবাদ জানতে পারি। সেখানে শেখ হাসিনা ও আওয়ামীলীগ নেতাদের উপর আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেই। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পুনরায় তারেক জিয়ার সাথে সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত হয়। আমি মাওলানা আবু তাহের শেখ ফরিদ, মাওলানা তাজউদ্দিন আল মারফাজুলের গাড়িতে করে মাওলানা রশিদ সহহাওয়া ভবনে যাই। সেখানে

হারিছ চৌধুরী , লুৎফুজ্জামান বাবর, জামায়েত ইসলামের মুজাহিদ বিগ্রেডিয়ার রেজাকুল হায়দার, বিগ্রেডিয়ার আবদুর রহিমকে ও উপস্থিত পাইছি কিছুক্ষণ পর তারেক জিয়া আসেন। আমরা তাদের কাছে শেখ হাসিনা সহ আওয়ামীলীগ নেতাদের উপর হামলা করার পরিকল্পনা কথা জানাইয়া তাদের সহায়তা চাই। তখন তারা

আমাদের সকল প্রকার প্রশাসনের সহায়তার আশ্বাস দেয় তারেক সাহেব বলেন যে, আপনাদের এখানে আর আসার দরকার নাই, আপনারা বাবর সাহেব ও আবদুস সালাম পিন্টুর সাথে যোগাযোগ করে কাজ করবেন, তারা আপনাদের সকল প্রকার সহায়তা করবে।

১৮ আগস্ট আমি আহসান উল্লাহ কাজল মাওলানা আবু তাহের আবদুস সালাম পিন্টুর ধানমন্ডির সরকারী বাসায় যাই। সেখানে আবদুস সালাম পিন্টু, বাবর, মাওলানা তাজ উদ্দিন কমিশনার আরিফ ও হানিফ পরিবহনের হানিফ উপস্থিত ছিল। আবদুস সালাম পিন্টু ও লুৎফুজ্জামান বাবর বলে যে, কমিশনার আরিফ ও হানিফ সাহেব আপনাদের সকল প্রকার সাহায্য সহযোগীতা করবে এবং আমাদের সকল প্রকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকবে সে মোতাবেক ২০ আগস্ট মুফতি মঈন ওরফে আবু জান্দাল ও আহসান উল্লাহ কাজল আবদুস সালাম পিন্টুর বাসা থেকে ১৫ টি গ্রেনেড ২০ হাজার টাকা গ্রহণ করে বাড়ার বাসায় নিয়ে আসে। ২১ তারিখে আগস্ট মাস, ২০০৪ ইং আমরা আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী আওয়ামীলীগ অফিসের সামনে গ্রেনেড হামলা চালাই। ২১শে আগস্ট ২০০৪ তারিখে আওয়ামীলীগে অফিসের সামনে গ্রেনেড হামলার বিষয়ে আমার পূর্বে দোষ স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দিতে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছি। আজকে অবশিষ্ট তথ্য দোষ স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দিতে দিলাম। "

He again filed an application for retraction on 13.11.2011

saying that:

"আমি মাওলানা শেখ আব্দুস সালাম পিতা- মৃতঃ শেখ মাজাহার আলী সাং- পেচীবাড়ী, থানা- ধুনট, জেলা- বগুড়া বর্তমানে গ্রামঃ হামছাপুর থানাঃ শেরপুর জোঃ বগুড়া এই মর্মে বিজ্ঞ আদালতে অত্র আবেদন করিতেছি যে, আমাকে মতিঝিল থানায় মামলা নং- ৩৪ (১২)০৯ মামলায় গ্রেপ্তার করিয়া সূত্র উল্লেখিত অত্র DC\C\NG STU মামলায় গ্রেফতার দেখাইয়া একাধারে অত্র মামলাসহ অন্যান্য মামলায় একাধারে অনুমান ৪৬ দিন যাবৎ পুলিশ হেফাজতে রাখিয়া বিভিন্নভাবে নির্যাতন করিয়া ক্রস ফায়ারে মারিয়া ফেলায় ভয় দেখাইয়া অমানবিক নির্যাতন করিয়া, জীবনে মারিয়া ফেলিয়ার হুমকী দিয়া আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পুলিশের শিখানো মতে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট লইয়া ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা স্বীকারকৃতি মূলক জবানবন্দী আদায় করা হয়। উক্ত স্বীকার উক্তি মূলক জবানবন্দী আমি স্বেচ্ছায় প্রদান করি নাই।

আমার উপর এমন অমানবিক নির্যাতন করা হইয়াছে যাহার পরিনতিতে আমি আজ পঙ্গু। অথচ কথিত ঘটনার সময় আমি বাংলাদেশে ছিলাম না। তখন আমি তবলিগ জামাতের সহিত পাকিস্থানে ছিলাম।

বিধায় জনাব বিজ্ঞ আদালতের নিকট আমার নিবেদন এই যে, আমার নিকট হইতে অত্র মোকদ্দমায় আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আদায়কৃত ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারার জবানবন্দীটি প্রত্যাহারের আবেদন থানি গ্রহন পূর্বক সুবিচার করিতে মর্জি হয়।"

In the case in hand apart from the legal hurdle as been submitted by Mr. S.M. Shahjahan for the accused appellant, let us see how the prosecution has able to prove the charge leveled against the accused persons by the evidence and the conviction and sentence of death and the other conviction and sentenced is justified.

Initially charge was framed in the following manner:

"বিষয়: অভিযোগ গঠন।

আপনারা অপরাধ মূলক পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী একই উদ্দেশ্যে বিগত ২১.৮.০৪ ইং বেলা অনুমান ১৭.৪০ মিনিটের সময় মতিঝিল থানাধীন বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ আওয়ামীলীগ অফিসের সামনে আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক প্রতিবাদ সভা ও র্যালিতে থোলা ট্রাকে বক্তৃতা প্রদান করা কালে হত্যার উদ্দেশ্যে আওয়ামীলীগ সভানেত্রী শেখ হাছিনাকে লক্ষ্য করিয়া গ্রেনেড আক্রমণ পরিচালনা করিয়া তাকে সহ শতাধিক ব্যক্তিকে আহত মারাত্মক জখম এবং কমপক্ষে ১৬জনকে হত্যা করেন। ইহার দ্বারা আপনারা দণ্ডবিধির ৩২৪, ৩২৬, ৩০৭, ১২০ (খ), ৩০২/৩৪ ধারার অধীনে অপরাধ করিয়াছেন।

এবং আপনি মো: আব্দুস সালাম পিন্টুর নিকট আসামী মুফতী আব্দুল হান্নান মুন্সী (২) আবুল কালাম (২) আব্দুল মান্নান ও তার অন্যান্য সহযোগীগণ তাহাদের পূর্বলিখিত পরিকল্পনা প্রকাশ করিলে আপনি তাহা অনুমোদন করিয়া তাহাদেরকে তৎকালীন মন্ত্রী হিসাবে আর্থিক ও প্রশাসনিক সহায়তার আশ্বাস প্রদান করিয়া তাহাদেরকে উল্লেখিত হামলা এবং হত্যাকাণ্ড পরিচালনায় সহযোগীতা ও উস্কানী দিয়াছেন।

এবং ইহার দ্বারা আপনি মো: আব্দুস সালাম পিন্টু দণ্ডবিধির ৩২৪, ৩২৬, ৩০৭, ১০৯, ৩০২/৩৪ ধারার অধীনে অপরাধ করিয়াছেন।

যাহা অত্র ট্রাইব্যুনালে বিচার্য।"

Thereafter finally when the supplementary charge sheet was accepted by the Tribunal another charge was framed on 18.03.2012 in the following manner:

"বিষয়: অভিযোগ গঠন।

রাষ্ট্র

বনাম

প্রথমত: (১) মোঃ লুৎফুজ্জামান বাবর (উপস্থিত) (২) মেজর জেনারেল (অব:) রেজাকুল হায়দার চৌধুরী (উপস্থিত) (৩) বিগ্রেডিয়ার জেনারেল (অব:) আব্দুর রহিম (উপস্থিত) (৪) তারেক রহমান (২) তারেক জিয়া (পলাতক) (৫) হারিছ চৌধুরী (পলাতক) (৬) কাজী শাহ মোফাজ্জল

হোসেন কায়কোবাদ (পলাতক) (৭) আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ (উপস্থিত) (৮) হানিফ, মালিক হানিফ পরিবহন (পলাতক) (৯) মো: আরিফুল ইসলাম (২) আরিফ (উপস্থিত) (১০) মাওলানা শেখ আব্দুস সালাম (উপস্থিত) (১১) মো: আব্দুল মাজেদ ভাট মো: ইউসুফ ভাট (উপস্থিত) আব্দুল মালেক (২) গোলাম মোহাম্মদ (৭) জি.এম (উপস্থিত) (১৩) মাওলানা আঃ রউফ @ আবু ওমর আবু হোমাইরা পীর সাহেব (উপস্থিত) (১৪) মাওলানা সাকিবর আহমেদ @ আব্দুল হান্নান সাদির (উপস্থিত) (১৫) মাওলানা শওকত ওসমান ও শেখ ফরিদ (উপস্থিত) (১৬) হাফেজ মাওলানা ইয়াহিয়া (উপস্থিত) (১৭) মুফতি শফিকুর রহমান (পলাতক) (১৮) মুফতি আব্দুল হাই (পলাতক) (১৯) রাতুল আহমেদ বাবু @ বাবু @ রাহুল বাবু (পলাতক)..... আসামী গণ।

আপনারা পরস্পর যোগসাজশে অভিন্ন উদ্দেশ্যে বনানীস্থ হাওয়া ভবনে; সাবেক উপমন্ত্রী আব্দুস সালাম পিন্টুর বাড়ী নং ৬১, রোড ৫/এ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকায় এবং অন্যান্য স্থানে অপরাধ মূলক ষড়যন্ত্র সংক্রান্ত সভা করেন অতপর ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নকল্পে বিগত ২১/০৮/২০০৪ইং বেলা অনুমান ৫:৩০- ৫:৪০ মিনিটের সময় মতিঝিল থানাধীন বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামীলীগ অফিসের সামনে আওয়ামীলীগ আয়োজিত এক প্রতিবাদ সভায় বক্তৃতা প্রদানকালে আওয়ামীলীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের হত্যা করার উদ্দেশ্যে গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক আইভী রহমান, মো: রফিকুল ইসলাম, মো: হানিফ, মামুন মৃধা, রেজিয়া, হাসিনা মমতাজ, আতিকুল্লাহ সরকার, আব্বাস উদ্দিন ওরফে রতন শিকদার, লিটন মুন্সি, মো: আমিনুল ইসলাম, নাসির উদ্দিন সরদার, বিল্লাল হোসেন, আবুল কালাম আজাদ, মুস্তাক আহমেদ, আব্দুল কুদ্দুস পাটোয়ারী সহ ২৯জন ব্যক্তিকে হত করেন ও শতাধিক ব্যক্তিকে মারাত্মক ভাবে আহত ও চিরতরে পঙ্গু করেন

উল্লেখিত ঘটনার দ্বারা আপনারা দণ্ডবিধির ১২০-বি/৩২৪/৩২৬/৩০৭/৩০২/১০৯ ও ৩৪ ধারার অধীনে অপরাধ করেছেন

দ্বিতীয়ত: (২০) মোঃ আশরাফুল হুদা আইজিপি (অব:) (উপস্থিত) (২১) শহদুল হক আইজিপি (অব:) (উপস্থিত) আসামীগণ।

আপনারা পরস্পর যোগসাজশে ইচ্ছাকৃতভাবে মূল আসামীদের সহায়তা প্রদান করে এবং আপনাদের উপর দায়িত্ব পালনে বিরত থেকে আসামীদের নির্বিঘ্নে ঘটনাস্থল ত্যাগ করতে ও পরবর্তীতে আসামীদের অপরাধের দায় থেকে বাঁচানোর সুযোগ করে দিয়েছেন।

উল্লেখিত ঘটনার দ্বারা আপনারা দন্ডবিধির ২১২/২১৭ ধারার অধীনে অপরাধ করেছেন।

তৃতীয়ত: (২২) খান সাঈদ হাসান ডিআইজি (সাবেক ডিসি দক্ষিণ, ডিএম.পি ঢাকা) (পলাতক) (২৩) মো: ওবায়দুর রহমান খান, পুলিশ সুপার (সাবেক ডিসি পূর্ব, ডিএমপি, ঢাকা) (পলাতক) আসামীগণ আপনারা পরস্পর যোগসাজশে ইচ্ছাকৃতভাবে মূল আসামীদের সহায়তা প্রদান করে এবং আপনাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে বিরত থেকে আসামীদের নির্বিঘ্নে ঘটনাস্থল ত্যাগ করতে ও পরবর্তীতে আসামীদের অপরাধের দায় থেকে -----সুযোগ করে দিয়েছেন এবং উদ্ধারকৃত অবিস্ফোরিত গ্রেনেড সংরক্ষণে ব্যবস্থা না করে ধংসের মাধ্যমে মোকদ্দমার আলামত নষ্ট করেছেন

উল্লেখিত ঘটনার দ্বারা আপনারা দন্ডবিধির ২০১/২১২/২১৭ ধারার অধীনে অপরাধ করেছেন।

চতুর্থত: (২৪) লে: কমন্ডার (অব:) সাইফুল ইসলাম ডিউক (উপস্থিত) (২৫) লে: কর্ণেল (অব:) সাইফুল ইসলাম জোয়ার্দার (পলাতক) (২৬) বিএ-২০৭৮৯ (২৫) জেনারেল এ.টি.এম আমিন (একটি যেত) (পলাতক) আসামীগণ।

আপনারা পরস্পর যোগসাজশে মূল অপরাধীদের রক্ষাকল্পে বিগত ১০/১০/২০০৬ইং তারিখে তৎকালীন জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর দিয়ে যন্ত্র মামলার ঘটনার পরিকল্পনাকারী ও গ্রেনেড সরবরাহকারী মাওলানা তাজউদ্দিনতে বাদল নামীয় ভূয়া পাসপোর্টের মাধ্যমে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

উল্লেখিত ঘটনার দ্বারা আপনারা দন্ডবিধির ২১২/২১৭ ধারার অধীনে অপরাধ করেছেন।

পঞ্চমত: (২৭) খোদা বক্স চৌধুরী আইজিপি (অব:) (উপস্থিত) (২৮) আব্দুর রশিদ এএসপি (অব:) (উপস্থিত) (২৯) রুহুল আমিন বিশেষ পুলিশ সুপার (অব:) (উপস্থিত) (৩০) মুন্সি আতিকুর রহমান এএসপি (অব:) (উপস্থিত) আসামীগণ।

আপনারা আসামীদের বাঁচানোর উদ্দেশ্যে ঘটনাকে ভিন্নভাবে প্রবাহিত করার জন্য আসামী মুফতি হাল্লান ও তার অন্যান্য সহযোগীদের বিরুদ্ধে কোন একার তদন্ত ব্যবস্থা না করে জজ মিয়া নামক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে মিথ্যা বানোয়াট স্বীকারোক্তি সৃজন করে আদালতে লিপিবদ্ধ করান। আসামী মুফতি হাল্লান মুগি গ্রেফতার হওয়ার পর জজ মিয়ার মিথ্যা বানোয়াট স্বীকারোক্তির সাথে মিল রেখে আসামী আবুল হোসেন রানা ও শফিকুল ইসলামকে গ্রেফতার করে বিগত ১৬/১১/২০০৫ ইং তারিখে একইভাবে মিথ্যা বানোয়াট স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দী রেকর্ড করান। আসামী মুফতি হাল্লান ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে

কোন প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে বরং তাদের রক্ষা করার জন্য প্রলোভন ও ভয়ভীতি দেখিয়ে অন্য লোকের উপর দায় বা দোষ চাপিয়ে দিয়ে প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল করার লক্ষ্যে মিথ্যা ও বানোয়াট স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দীলিপিবদ্ধ করান।
উল্লেখিত ঘটনার দ্বারা আপনারা দণ্ডবিধির ২১৮/৩৩০ ধারার অধীনে অপরাধ করেছেন। যা অত্র ট্রাইব্যুনালে বিচার্য।"

It has been noticed above that in order to prove the charge leveled against the accuseds, 225 witnesses were examined on behalf of the prosecution side. A case mainly stands on 2 fold. In one hand some grenades were been thrown to the mass gathering of the Awami League meeting held on Bongo Bandhu Avenue on 21.08.2004 at 5.40 P.M. immediately after the deliberation of the speech of the Awami League President Sheikh Hasina, causing a number of persons injured there, out of them lot of peoples succumbed to the death later on in the hospital. In another fold there is an allegation of conspiracy as been taken place by the accused about the said incidents before the said occurrence.

Now let us see from the evidences, how the above two factors were been established from the mouth of the 225 prosecution witnesses.

P.W.1 Sorif Faruk Ahmed, S.I. of Police, who is the informant of this case, who narrated the story as of FIR and

disclosed above the incidents that “ সভানেত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্যের শেষে বিকেল অনুমান ৫.৪০ মিঃ সময় খোলা ট্রাক থেকে নামার সময় ট্রাকের পাশে প্রচণ্ড বেগে একটি গ্রেনেড বিস্ফোরিত হয়। এতে কয়েকজন নেতাকর্মী আহত হয়। এরিমধ্যে সভাস্থলে আরো ৭/৮টি গ্রেনেড বিস্ফোরিত হয়। এতে কমপক্ষে শতাধিক নেতা কর্মী আহত হয়।”

He did not mention either in his FIR or in his deposition as P.W.1 on accusing anybody, who threw the grenades.

P.W.2 Iqbal Atahar Tutul, is a seizure list witness not been present in the place of occurrence, he said that:

"২১ আগস্ট ০৮ এর গ্রেনেড হামলার সংবাদ পাই এবং আমার এক বন্ধুর বাবা জখম হয়েছে সংবাদ পেয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে তাকে মৃত অবস্থায় পাই।"

P.W.3 Akkas made a similar version as of P.W.2.

P.W.4 Md. Solaiman

P.W.5 Md. Shamim

P.W. 6 Md. Kabir Uddin Shikder

P.W. 7 Md. Motlob Hossain

P.W. 8 Mizanur Rahman

P.W. 9 Jahirul Islam Khan

P.W. 10 Md. Saijuddin

P.W. 11 Md. Abdul Jabbar

P.W. 12 Md. Nizam Uddin

P.W. 14 Md. Alom Sorder

P.W. 17 Abdul Korim

P.W. 19 Md. Habibur Rahman Habib

P.W. 20 Md. Nurul Islam

P.W. 22 Constable Monoranjan Biswas (witness of the surathal report)

P.W. 13 Shofiqul Islam (Tender).

P.W.15 Golam Kazi

P.W.16 Abdur Rahim Howlader

P.W. 18 Md. Nurul Islam (Tender)

P.W. 20 Md. Nurul Islam(is a seizure list witness).

P.W. 21 Abul Malek, (Tender).

P.W. 23 Constable Md. Daud Ali, (is a seizure list witness).

P.W. 24 Md. Siraj Mia

P.W. 25 Md. Kashem, (Tender)

P.W. 28 Anik Mia (is a seizure list witness).

P.W. 29 Md. Hossain Ali, (Tender).

P.W. 30 Ratan Chandra Das(is a seizure list witness).

P.W. 32 Abdul Mannan

P.W. 33 Abdul Gaffar (Tender)

P.W. 34 Md. Khalilur Rahman Shikder

P.W. 36 Md. Ismail (Tender)

P.W. 37 Md. Rafiqul Islam (Tender)

P.W. 39 Abdus Samad

P.W. 40 Jilur Rahman (Tender)

P.W. 42 Nironjon Das

P.W. 43 Md. Awlad Hossain

P.W. 44 Harun-or-Roshid

P.W. 45 Md. Abdullah (Tender)

P.W. 47 Dilip Ghos

P.W. 48 Mohiuddin Badol

P.W. 49 Sujon Bhoumik

P.W. 50 Faruk Ahmed

P.W. 51 Md. Kashem

P.W. 52 Md. Mohiuddin

P.W.53 Md. Shahjahan

P.W.54 Md. Ashraf

P.W. 55 Md. Shahjahan (Tender)

P.W. 56 Chowdhury Mia(Tender)

P.W. 57 Md. Babul

P.W. 58 Md. Azizul

P.W. 59 Md. Jahangir Hossain

P.W. 60 Md. Mozammel Hossain (Tender)

P.W.61 Md. Ashfak (Tender)

said nothing about presence and participation of any accused in the alleged occurrence.

P.W. 62 Abu Hena Mohammad Yousuf, a Police Inspector of CID, investigated the case in part. During investigation he arrested Mufti Abdul Hannan Munshi through RAB in 2005 and after investigation submitted charge sheet on 29.11.2008.

P.W. 63 S.M Mizanur Rahman, Additional Inspector of Police stated in his deposition that: আনুমানিক ১৭.৩০/১৭৪০ মিনিটে পুলিশ সদর দপ্তরের সভাটি শেষ হলে আমি আওয়ামী লীগের সমাবেশের ব্যাপারে খোঁজ খবর নেয়ার জন্য ডি.সি(পূর্ব) এবং এ.ডি.সি (পূর্ব)গণকে বেশ কয়েকবার ওয়্যারলেসে ডাকাডাকি করি। কিন্তু কোন সারা পাই নাই। আমি আশঙ্কা করলাম হয়তো বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউতে আওয়ামী লীগের সমাবেশে কোন বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছে। আমি নিজ অফিসে না গিয়ে পুলিশ কন্ট্রোল রুমের দিকে রওনা হই। কন্ট্রোল রুমে পৌঁছার পূর্ব

মুহুর্তে ডি.সি (পূর্ব) আমাকে মোবাইল ফোনে জানান যে, বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউতে আওয়ামী লীগের সমাবেশে বোমাবাজী হয়েছে। (hearsay witness)

P.W. 64 A.K.M. Emdadul Hoque, who recorded the statement under section 164 of the Code of Criminal Procedure of accused Abdul Majed Vat.

P.W. 65 Major General (Rtd.) Md. Sadik Rumi, D.G. DGFI had no personal knowledge about the incidents.

P.W. 66 Yousuf Hossain, Assistant Director, NSI also had no personal knowledge about the incidents

P.W. 67 A.H.M. Habibur Rahman Bhuiya, as a Magistrate, who recorded 164 statement of Mufti Abdul Hannan.

P.W. 68 Lt. Commander Mizanur Rahman, who inquired about the terrorist activities of the Terrorist Organization of Bangladesh had no personal knowledge about the incidents.

P.W. 69 Nayek Md. Habibur Rahman had no knowledge about incidents.

P.W.70 Constable Md. Al-Mamun and P.W.71 Constable Md. Ahsan Habib are the formal witness.

P.W. 72 Major (Rtd.) Md. Atikur Rahman, who had no knowledge about the incidents but he inquired about the terrorist activities and the bomb blast incidents on 17.08.2005.

P.W. 73 Nahid Laila Kakon, wife of Abdul Mazed Vat an accused of this case had no knowledge about the incidents.

P.W. 74 Md. Mosaddek Billah, a Principle of the Jamia Ahmadia Madrasa Ahmad Nagar, Mirer Bazar, Gazipur was not present in the place of occurrence and had no knowledge about the incidents.

P.W. 75 Md. Atahar Ali, S.I. of Police said nothing about the presence and participation of any accused persons in the incidents although he was in-charge/duty of the meeting thereon.

P.W.76 Md. Golam Rabbani, said nothing about the alleged incidents, he only said that: ২০০৩ইং সালের অক্টোবর মাসে আহসান উল্লাহ কাজল নামে জনৈক ব্যক্তি নিজেকে লেখক ও সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে আমার উল্লেখিত বাড়ীর দ্বিতীয় তলার উত্তর দিকে ৩ কক্ষ বিশিষ্ট ফ্ল্যাটটি ভাড়া নেন।

P.W. 77 Md. Sekander Ali, a police sergeant is a hearsay witness.

P.W. 78 Md. Jakir Hossain, RAB said nothing about the said incidents, he is the witness of different occurrence of different place.

P.W. 79 Alamgir Kabir Rtd. Police Inspector, a seizure list witness.

P.W.80 Uttam Kumar Biswas, Police Inspector of CID also another seizure list witness.

P.W.82 Md. Abdul Aziz Sarker, D.G. of RAB has no personal knowledge of the occurrence.

P.W.83 Golam Rahman, officer-in-charge of Kaliganj, Satkhira, who recorded General Diary.

P.W.84 Major (Rtd.) Syed Monirul Islam, had no knowledge about the said incidents, who was practically a witness of the investigation later on about the terrorist activities.

P.W. 85 Md. Abdus Sattar, a Superintendent of the Passport Office

P.W.86 Md. Abdul Khalek, Upper Division Assistant of the passport office had no knowledge about the incidents.

P.W. 87 Md. Obaydul Haque, Deputy-Assistant Director of the Passport office, Rajshahi also has no knowledge about the incidents.

P.W. 88 Md. Ashik Syed, Police Super of Special Branch is a hearsay witness.

P.W.89 Khondoker Fazle Rahim, A.S.P of CID, who inquired about the passport had no knowledge about the incidents.

P.W.90 Lt. Col. Md. Rofiqul Islam, a member of the inquiry committee constituted after the incidents.

P.W. 91 Khondoker Rezaul Hasan, Police Inspector of the CID, who arrested the 8 accused persons and forwarded to the Motijheel Police Station.

P.W. 92 Hafez Md. Humayun Kabir, a seizure list witness

P.W.93 Md. Rafiqul Islam, another seizure list witness

P.W. 94 Md. Alhaz Uddin, is a seizure list witness

P.W. 95 Md. Moshiur Rahman Khondoker, Police Inspector a hearsay witness.

P.W.96 Md. Maruf-Ul-Hasan, Police Inspector, DMP stated in his deposition said that: “মিটিং চলাকালীন সময়ে বেলা ৫.৩৫/৫.৪০ ঘটিকার

সময় বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউ এর দিকে কয়েকটি গ্রেনেড বিস্ফোরণের শব্দ প্রাপ্ত হই।
 ফোর্স সহ গোলাপ শাহ মাজারের দিকে রওনা হলে আরো কয়েকটি
 বিস্ফোরণের শব্দ পাই। কেন আমাকে গোলপি শাহ মাজারের দিকে অগ্রসর হতে বলা হয়
 তা আমার বোধগম্য নয়।”

P.W.97 H.M Sohrawardi, Upper Division Assistant, Special
 Branch, Dhaka a seizure list witness.

P.W. 98 Md. Mahbubur Rahman, Upper Division Assistant,
 Special Branch, Dhaka a seizure list witness.

P.W. 99 Khondoker Md. Mizanur Rahman, S.I. of Police,
 who subsequently enquired of the matter along with the Inspector
 Abdul Kahar Akand, who had no knowledge about the incidents.

P.W.100 Major (Rtd.) Shamsuddin Ahammod Chowdhury

P.W.101 Major Abul Maruf Ashraful Kabir, had no
 knowledge about the incidents, who were engaged subsequently
 for the disposal of the grenade, recovered from the place of
 occurrence.

P.W.102 Jobeda Khatun

P.W.103 Khorsheda Akter is the hearsay witness

P.W.104 Md. Joj Mia

P.W.105 Md. Rafiqul Islam, Major General(Rtd)

P.W.106 Md. Maksud

P.W.107 A.M. Zulfiquir Hayat, Senior Research Officer,
Ain Commission.

P.W.108 Shahadat Hossain, as Magistrate who recorded the
164 statement.

P.W.109 Md. Moazzem Hossain, as Magistrate who
recorded the 164 statement.

P.W.110 Dr. Md. Nur Hossain

P.W.111 Md. Emran Hossain Chowdhury, as Magistrate
who recorded 164 statement.

P.W.12 Dr. Md. Kamrul Hasan Sarder

P.W.13 Md. Shaheen Uddin, as Magistrate who recorded
164 statement.

P.W.14 Dr. Md. Shohidul Islam (who prepared surathal
report)

P.W.115 Keshob Roy Chowdhury, as Magistrate.

P.W.116 A.G.M. Al Masud,

P.W. 117 Md. Bozlur Rahman (who prepared surathal report)

P.W. 118 Md. Abdullah Al Mamun, as Magistrate recorded the 164 statement

P.W. 119 Md. Benzir Ahmed

P.W.120 Most. Ismat Ara

P.W. 121 Md. Ataullah

P.W. 122 Rumi Islam

P.W. 123 Dr. A.T.M. Khalek Uzzaman

P.W.124 Professor Dr. Md. Ataur Rahman

P.W.125 Cornel Md. Masudul Alom Mojumder

P.W. 126 Billal Uddin Ahmed

P.W. 127 Professor Dr. Pran Gopal Datta

P.W. 128 Mst. Roka Begum

P.W. 129 Dr. Hasan Mahmud

P.W. 130 Abdul Matin

P.W. 131 Sultan Mahmud

P.W. 132 Major (Rtd) Soyeb Md. Tariqullah

P.W. 133 Abdullah Al Mamun

P.W. 134 Md. Rofiqul Islam

P.W. 135 Md. Al-Amin

P.W. 136 Abdur Razzak

P.W. 137 Md. Ashraf Hossain, Sub-Inspector of Police

P.W. 138 Md. Ramij Uddin Sarker Sub-Inspector (Rtd)

P.W. 139 Md. Moslem Ali

P.W. 140 S.M. Gorki

P.W. 141 Major (Rtd) Rezaul Karim

P.W.142 Mesnaul Hoq

P.W. 143 Mahbuba Pervin

P.W. 144 Md. Abdul Awal

P.W. 145 Mohon Bashi

P.W. 146 Professor Basirul Hoq

P.W. 147 Md. Ali Hosen Sarker

P.W.148 A.S.I. Md. Alimuddin

P.W.149 Md. Ibrahim Patwary, S.I. of Police

P.W. 150 Sheikh Jillur Rahman

P.W.151 Md. Mozaharul Hoq

P.W.152 Kazi Shahanara Yeasin

P.W. 153 A.F.M. Bahauddin Nasim

P.S.154 Md. Shamsul Islam, Additional I.G.P.(Rtd)

P.W. 155 Monir Akhter

P.W. 156 Major General (Rtd) Tarik Ahmed Siddique

P.W. 157 Nilufar Rahman

P.W.158 Hena Begum

P.W.159 Rani Hena Begum

P.W.160 Meher Banu Begum

P.W.161 A.S.I Md. Abul Kashem

P.W. 162 S.I. Moinul Hoq Prodhan

P.W. 163 Inspector Md. Abdul Matin

P.W.164 A.S.I. Md. Shamsur Rahman

P.W. 165 Sunil Kumar Karmoker, Inspector of Police

P.W.166 Md. Nayem Uddin, S.I. of Police (Rtd)

P.W. 167 Md. Mahbubul Alom Bhuiya, Inspector of Police

P.W.168 Md. Iqbal Hossain Titu

P.W.169 Md. Tarek Azam

P.W. 170 Md. Aminul Islam

P.W.171 Md. Fazlur Rahman

P.W.172 Swapon Kumar Das

P.W. 173 Md. Ruhul Amin

P.W. 174 Md. Fazlul Huq, S.I. of Police

P.W. 175 Mst. Umme Kulsum Renuka

P.W. 176 Nujhat Ara Khan Anee

P.W. 177 Rasheda Akter Ruma

P.W. 178 Mrs Neel Chowdhury

P.W. 179 Yeasmin Hossain

P.W. 180 Nihar Rahman Kor

P.W. 181 Md. Altaf Hossain

P.W. 182 Mizi Md. Monir Hossain

P.W.183 Md. Abul Khair

P.W. 184 Md. Momin

P.W. 185 Md. Mozibor Rahman

P.W. 186 Md. Mozibor Rahman

P.W.187 Md. Mozammel Hoq

P.W. 188 Md. Shamim Hossain

P.W. 189 Jogonnath Gosh

P.W. 190 Md. Bitu Biswas

P.W. 191 S.M. Akkas Ali

P.W. 192 Morshed Kamal

P.W. 193 Isak Ali Khan Panna

P.W. 194 Md. Salahuddin Khan Panna

P.W. 195 Advocate Sahara Khatun

P.W.196 Mukul Bosh

P.W.197 Nazmul Hasan (son of victim I.V. Rahman)

P.W. 198 Roksana Hasan (son-in-law of victim Azizur Rahman)

P.W. 199 Md. Mohibulla

P.W. 200 Alhaz Md. Azizur Rahman Bachchu

P.W. 201 Kazi Jafarullah

P.W.202 Md. Jakaria Siraj Chowdhury

P.W.203 Suronjit Sen Gupta

P.W. 204 Md. Ismail Faruk Chowdhury

P.W.205 Md. Amir Hossain Amu

P.W. 206 Dr. Mohiuddin Khan Alomgir

P.W. 207 Md. Monir Hossain

P.W. 208 Md. Sadek Hossain

P.W. 209 Md. Mokbul Hossain

P.W. 210 Shahriar Mahmud Adnan

P.W. 211 Md. Shamim Ur Rashid Peer

P.W. 212 Md. Abul Bashar

P.W.213 Abdur Roshid

P.W. 214 Tofi Biswas

P.W. 215 Md. Tota Mia

P.W. 216 Md. Sajjad Hossain (who are declared hostile)

P.W. 217 S.I. Md. Rofibul Islam

P.W. 218 K.M. Torikul Islam, Inspector of Police

P.W.219 S.I. Md. Abul Kasem, S.I. of Police

P.W. 220 S.I. Sheikh Md. Aktaruzzaman, S.I. of Police

P.W. 221 Police Inspector Md. Tota Mia

P.W. 222 D.I.G. Md. Nowsher Ali

P.W. 223 Md. Amir Hossain

P.W. 224 Md. Fozlul Kabir, Assistant Police Super, CID.

P.W.225 Abdul Kahar Akand, Special Police Super, CID

The above witnesses are produced to prove the prosecution story.

Upon going through the deposition of the above P.Ws., it appears that there are three categories of witnesses are there.

Amongst them in one category, some witnesses are there, who were either been went to the place of occurrence after hearing the news of the incidents or directly been present in the meeting, where Awami League Leader delivered her speech. Who in a voice although said that at about 5.P.M. on 21.08.2004 when Sheikh Hasina finished her speech by saying Joy Bangla there was a severe sound on grenade blasting nearby to the truck where stage for delivering speech was been made and soon thereafter another sound of explosion of grenade were been noticed from the place of occurrence as been thrown and blasted by unknown miscreants. The another set off evidence of witnesses are there, who deposed to establish the fact that there was a conspiracy conducted by the accused for committing the crime and 3rd category witnesses are there, who are either Magistrate, who recorded the confessional statement of the accused or police personnel or seizure list witness, who are official witness to prove the fact that there was a explosion by grenade in the place of occurrence causing damage to the life of the people there and the Investigating Officers.

In the first categories following witnesses are there namely:

P.W.2 Iqbal Tutul, P.W.3 Akkas, P.W.4 Md. Solaiman,
 P.W.5 Md. Shamim, P.W. 6 Kabir Shikder, P.W. 7 Motaleb
 Hossain, P.W. 8 Mizanur Rahman, P.W. 9 Jahirul Islam Khan
 P.W. 10 Md. Saijuddin P.W. 11 Md. Abdul Jabbar P.W. 12 Md.
 Nizam Uddin, P.W. 13 Shofiquil Islam, P.W. 14 Alom Sorder,
 P.W.15 Golap Kazi, P.W. 16 Abdul Monir Howlader, P.W. 17
 Abdul Korim, P.W. 18 Nurul Islam, P.W. 19 Md. Habibur
 Rahman, P.W. 20 Nurul Islam, P.W. 21 Abdul Malek, P.W. 25
 Md. Kashem, P.W. 26 Constable Md. Abul Bashar, P.W. 27 Abul
 Kashem, P.W. 28 Anik Mia, P.W. 29 Hosen Ali, P.W. 31
 Constable Md. Azizur Rahman, P.W. 32 Abdul Mannan, P.W. 33
 Abdul Gaffar, P.W. 34 Md. Khalilur Rahman Shikder, P.W. 35
 Din Islam, P.W. 36 Md. Ismail, P.W. 37 Md. Habibul Islam, P.W.
 38 Shahidul Islam Kazi, P.W. 39 Security guard Abdus Salam,
 P.W. 40 Zillur Rahman, P.W. 41 Shajidul Alaom Sobuj, P.W. 42
 Nironjon Das, P.W. 43 Awalad Hossain, P.W. 44 Harun-or-
 Roshid, P.W. 45 Abdullah, P.W. 46 Apurbo Chandra Das, P.W.
 47 Dilip Ghos, P.W. 48 Mohiuddin Badol, P.W. 49 Sujon
 Bhoumik, P.W. 50 Faruk Ahmed, P.W. 51 Md. Kashem, P.W. 52
 Moinuddin, P.W.53 Md. Shajahan, P.W.54 Md. Ashraf, P.W. 55
 Md. Shajahan, P.W. 56 Chowdhury Mia, P.W. 57 Md. Babul,

P.W. 58 Md. Azizul, P.W. 59 Md. Jahangir, P.W. 60 Md. Mozammel Hossain, P.W.61 Md. Ashfak, P.W.69 Nayek Habibur Rahman, P.W.70 Constable Md. Al Mamun, P.W.71 Constable Md. Ahsan Habib, P.W. 73 Nahid Laila Kakon, P.W. 74 Md. Mosaddek Billa, P.W. 75 Md. Atahar Ali, P.W. 77 Sekander Ali, P.W. 78 Md. Jakir Hossain, P.W. 81 Sabbir Ahmed Masud, P.W. 83 Golam Rahman, P.W. 85 Md. Abdus Sattar, P.W. 86 Abdul Khalek, P.W. 87 Obaidul Hoque, P.W. 88 Md. Asik Syed, P.W.89 Police Inspector Khondoker Fazle Rahim, P.W. 91 Police Inspector Rezaul Hasan, P.W. 92 Hafez Md. Humayun Kabir, P.W. 93 Md. Rofiqul Islam, P.W. 95 Md. Basir Alom Khondoker, P.W. 96 Md. Maruful Hasan, P.W. 101 Mirza Abdul Maruf Ashfaqul Kabir, P.W. 102 Jobeda Khatun, P.W. 103 Khorseda Akter, P.W. 104 Joj Mia, P.W. 105 Md. Rofiqul Islam, P.W. 106 Md. Masud, P.W. 107 A.M. Zulfiquir Hayat, P.W. 117 Md. Bozlur Rahman (who prepared surathal report), P.W. 119 Md. Benzir Ahmed, P.W. 121 Md. Ataullah, P.W. 122 Rumi Islam, P.W. 126 Billal Uddin Ahmed, P.W. 128 Mst. Roka Begum, P.W. 129 Dr. Hasan Mahmud, P.W. 130 Abdul Matin, P.W. 132 Soyeb Md. Tariqullah, P.W. 133 Abdullah Al Mamun, P.W. 134 Md. Rofiqul Islam, P.W. 135 Md. Al-Amin, P.W. 136 Abdur Razzak, P.W. 137

Md. Ashraf Hossain, P.W.138 Md. Romijuddin Sarker, P.W.139
 Md. Moslem Ali, P.W.140 S.M. Gorki, P.W.141 Major (Rtd)
 Rezaul Karim, P.W.142 Mesnaul Hoq, P.W. 143 Mahbuba Pervin,
 P.W. 144 Md. Abdul Awal, P.W. 145 Mohon Bashi, P.W.146
 Professor Basirul Hoq, P.W.147 Md. Ali Hossain Sarker, P.W.148
 A.S.I. Md. Alimuddin, P.W.149 Md. Ibrahim Patwary, P.W. 150
 Sheikh Jillur Rahman, P.W.151 Md. Mozaharul Hoq, P.W.152
 Kazi Shahanara Yeasin, P.W.153 A.F.M. Bahauddin Nasim,
 P.W.155 Monir Akhter, P.W.156 Tarik Ahmed Siddique, P.W.
 157 Nilufar Rahman, P.W.158 Hena Begum, P.W.159 Rani Hena
 Begum, P.W.160 Meher Banu, P.W.161 A.S.I Md. Abul Kashem,
 P.W. 162 S.I. Md. Moinul Islam Prodhan, P.W.163 Inspector Md.
 Abdul Matin, P.W.164 A.S.I. Md. Shamsur Rahman, P.W.168
 Md. Iqbal Hossain Titu, P.W.169 Md. Tarek Azam, P.W.170 Md.
 Aminul Islam, P.W.171 Md. Fazlur Rahman, P.W.172 Swapon
 Kumar Das, P.W.173 Md. Ruhul Amin, P.W.174 Md. Fazlul Huq,
 P.W. 175 Mst. Umme Kulsum Renuka, P.W.176 Nujhat ara Khan
 Anee, P.W.177 Rasheda Akter Ruma, P.W.178 Mrs. Neel
 Chowdhury, P.W. 179 Yeasmin Hossain, P.W.180 Nihar Rahman
 Kor, P.W. 181 Md. Altaf Hossain, P.W.182 Mizi Md. Monir
 Hossain, P.W.183 Md. Abul Khair, P.W. 184 Md. Momin, P.W.

185 Md. Mozibor Rahman, P.W. 186 Md. Mozibor Rahman, P.W. 187 Md. Mozammel Hoq, P.W. 188 Md. Shamim Hossain, P.W. 189 Jogonnath Gosh, P.W. 190 Md. Bitu Biswas, P.W. 191 S.M. Akkas Ali, P.W. 192 Morshed Kamal, P.W. 193 Isak Ali Khan Panna, P.W. 194 Md. Salahuddin Khan Panna, P.W. 195 Advocate Sahara Khatun, P.W. 196 Mukul Gosh, P.W. 197 Nazmul Hasan (son of victim Ivy Rahman), P.W. 198 Roksana Hasan (son-in-law of victim Azizur Rahman), P.W. 199 Md. Mohibulla, P.W. 200 Alhaz Md. Azizur Rahman Bachchu, P.W. 201 Kazi Jafarullah, P.W. 202 Jakiria Siraj Chowdhury, P.W. 203 Suronjit Sen Gupta, P.W. 204 Md. Ismail Faruk Chowdhury, P.W. 205 Md. Amir Hossain Amu, P.W. 206 Dr. Mohiuddin Khan Alomgir, P.W. 207 Md. Monir Hossain, P.W. 208 Md. Sadek Hossain, P.W. 209 Md. Mokbul Hossain, P.W. 210 Shahriar Md. Adnan, P.W. 215 Md. Tota Mia, P.W. 216 Md. Sajjad Hossain (who are declared hostile), P.W. 217 S.I. Md. Rokibul Islam, P.W. 218 K.M. Torikul Islam, P.W. 219 S.I. Md. Abul Kasem, P.W. 220 S.I. Sheikh Md. Aktaruzzaman, P.W. 221 Police Inspector Md. Tota Mia, P.W. 222 D.I.G. Md. Nowsher Ali, P.W. 224 Md. Fozlul Kabir.

Who were placed in the case to prove the alleged occurrence on the date and place of occurrence, who although in a voice said that they heard the second of the explosion of the grenade and seen lot of people got injury there but it is surprising to notice that none has said that they have seen any person, any criminal on any miscreants to throw the grenade although most of them has said they were present at the time and place of occurrence. It was a case of bomb blast. The incidents has been alleged to have caused by throwing grenade. The grenade was being proved as Azix grenade from the articles and the pins, which were recovered therefrom and been testified and examined by the expert of the Explosive Substance (bomb blast expert). The grenade cannot be placed putting somewhere for explosion, it needs to throw by any persons in order to get it explosion. As per the claim of the prosecution at list 50 thousand peoples assembled there in the meeting for hearing the speech of the Awami League Leader, amongst them miscreants blasted the grenade there, which causes explosion. But none have claim from the witness box that they have either seen to throw the grenade or to see someone to flee away from the place of occurrence after throwing the grenade in the place of occurrence as alleged. Thus the throwing and

causing explosion of the explosive by any accused has not been proved from any witnesses adduced in this case. Although some of the witnesses try to say that they have noticed some people under the banner of Horkatul Jihad rented the house of some of the witnesses and stay there but there is not a single witness from the witness box to prove that there was at all have any meeting for conspiracy of committing the crime.

Other than the above cited witnesses P.W. 64 P.W. 67 P.W. 108 P.W.109 P.W. 111 P.W. 113 P.W. 115 P.W. 116 P.W. 118 P.W. 129 P.W.131 all are Magistrate, who has taken the confessional statement of the accused. P.W.68 P.W.72 P.W.82 P.W.84 P.W.90 and P.W.100 are the witnesses produced, who deposed to prove the recovered articles, which were part of the grenade. P.W. 110 P.W.112 P.W.114, P.W.123, P.W.124, P.W.125, P.W.127 all are the Doctors, who examined the victim as well as given treatment to the injured peoples. All the above witnesses have no personnel knowledge about the participation and presence of the accused in the place of occurrence for causing the injury to the victims. P.W.154, P.W.165, P.W.166, P.W.167, P.W.223, P.W. 225 all they are the Investigating Officer, who

investigated the case in different times. Finally P.W. 225 Special Police Superintendent Abdul Kahar Akand, who submitted last charge sheet of the case. All these are official witnesses and had no personnel knowledge as well as could not find out by way of any evidence and establish the case that the accused, who are brought into the case for trial had got any participation or involvement in the alleged occurrence.

Upon going through the deposition as been observed above that all the witnesses disclosed and corroborated that some grenade were being blasted on the place of occurrence causing the injury of some victim there but none of the witnesses had disclosed to have seen any accused persons to throw the grenade. Prosecution recovered some grenade from the place of occurrence along with the material of blasting materials from the place of occurrence, which obviously established the fact that the incidents was taken place by way of throwing grenade not by any bomb or any other materials, which were being placed thereon and blasted automatically. If it is the story of the prosecution that grenade was thrown to the place of occurrence from nearby to the mass gathering wherein at least few thousands of people were gathered

thereon it is practically not impossible to find out or to see any person to throw the grenade. But out of 225 prosecution witnesses, none has disclosed that they saw someone to throw the grenade upon the victims on the place of occurrence at the time of occurrence.

In that view of the matter, the alleged charge of throwing bomb thereby committing an offence under section 3/6 of the Explosive Substance Act do not prove at all against any of the accused persons placed in the instant case. If the statement of the accused Mufti Hannan recorded under section 164 of the Code of Criminal Procedure is taken to be voluntary and true for argument sake but it could not be revealed therefrom that anyone of the accused was disclosed to have involved in throwing the grenades causing damage to the incidents.

Regarding the conspiracy on which the accuseds were alleged to have charged is also found not been proved by any evidence in the instant case. Not a single witness has said that they have seen the accused persons to assemble anywhere to make conspiracy to kill the victim. Mere disclosure of the statement as been obtained from accused Mufti Hannan under section 164 of

the Code of Criminal procedure (which was also been retracted subsequently) is not enough to held guilty to other accused persons so long it has not been corroborated by any unimpeachable trustworthy witness.

Moreover in order to constitute an offence of committing conspiracy section 10 of the Evidence Act provides that:

"10. Things said or done by conspirator in reference to common design – Where there is reasonable ground to believe that two or more persons have conspired together to commit an offence or an actionable wrong, anything said, done or written by any one of such persons in reference to their common intention, after the time when such intention was first entertained by any one of them, is a relevant fact as against each of the persons believed to be so conspiring, as well as for the purpose of proving the existence of the conspiracy as for the purpose of showing that any such person was a party to it."

Though an act or action of all accused cannot be used as evidence against other accused but an exception has been carved out in section 10 of the Evidence Act in case of

criminal conspiracy. If there is reasonable ground to believe that two or more persons have conspired together in the light of the language used in 120A of the Penal Code, the evidence of acts done by one of the accused can be used against the other. The said principal has been laid down, while considering the provision of section 10 of the Evidence Act by Apex Court in Major Bazlul Huda Vs. State 62 DLR(AD)1.

In the instant case there is not a single witness other than the confession of Mufti Hannan that any accused persons has involved in conspiracy of killing the victim or making the incidents occurred in 21.08.2004. Moreover regarding the confession of accused Mufti Hannan reference can also be taken from the case of State Vs. Abdul Kader @ Mobile Kader reported in 67 DLR(AD) 6, wherein their lordships has held that Bazlul Huda made a confession after the arrest and that too after the alleged criminal conspiracy culminated with the killing of deceased. So, the confessional statement of the accused Bazlu cannot be used as evidence against Mobile Quader.

However in that view of the matter if the confession of the co-accused Mufti Hannas if at all been taken as a voluntary and

true even then it cannot be used against any other accused persons and be convicted them for conspiracy and be punished for an offence under section 120A of the Penal Code pursuant to the provision as laid down under section 10 of the Evidence Act.

So far the next submission is concern about the sending matter for fresh investigation, we can have a look to the order by which it was sent for further investigation.

By the order No. 58 dated 25.06.09 it appears that it has been noted down there that:

"কোন সাক্ষী হাজির নাই। বিজ্ঞ স্পেশাল পি.পি. হাজিরা মূলে উপস্থিত থাকিয়া একটি দরখাস্ত দাখিলক্রমে অত্র মামলা অধিকতর তদন্তের প্রার্থনা করিয়াছে। আসামীপক্ষ আপত্তি সহকারে দরখাস্ত দেখিয়াছে।"

Section 173 (3)(b) of the Code of Criminal Procedure provides that:

"173. 3(B) Nothing in this section shall be deemed to preclude further investigation in respect of an offence after a report under sub-section (1) has been forwarded to the Magistrate and, whereupon such investigation, the officer in charge of the police-

station obtains further evidence, oral or documentary he shall forward to the Magistrate a further report or reports regarding such evidence in the form prescribed; and the provisions of sub-section (1) to (3A) shall, as far as may be, apply in relation to such report or reports as they apply in relation to a report forwarded under sub-section (1).”

Then by the order dated 03.08.2009 the learned Tribunal allowed the further investigation by the following orders:

"৬৪/০৩-০৮-০৯

অদ্য বিগত ২৫/৬/০৯ ইং তারিখে দাখিলী অধিকতর তদন্ত বিষয়ক দরখাস্তের আদেশ প্রদানের জন্য দিন ধার্য আছে। এই মামলায় মোট আসামী ২২ (বাইশ) জন। তন্মধ্যে আসামী (১) আলহাজ্ব মাওলানা মোঃ তাজউদ্দিন, (২) মহিবুল মুত্তাকিন ওরফে মুত্তাকিন, (৩) আনিসুল মুরছালিন ওরফে মুরছালিন, (৪) মোঃ খলিল, (৫) জাহাঙ্গীর আলম বদর, (৬) মোঃ ইকবাল, (৭) আবু বকর ওরফে হাফেজ সেলিম হাওলাদার, (৮) লিটন ওরফে মাওলানা লিটন ওরফে দেলোয়ার হোসেন ওরফে জুবায়ের গণ পলাতক আছে। স্টেট ডিফেন্স কৌশলিগণ হাজিরা দাখিল করিয়াছে।

হাজতী আসামী (৯) শাহাদাত উল্লাহ ওরফে জুয়েল, (১০) মুফতী আব্দুল হান্নান মুন্সী আবুল কালাম আব্দুল মান্নান, (১১) মহিবুল্লাহ ওরফে মফিজুর রহমান ওরফে অভি, (১২) শরিফ শাহেদুল আলম বিপুল, (১৩) মাওলানা আবু সাঈদ ওরফে ডাঃ জাফর, (১৪) আবুল কালাম আজাদ ওরফে বুলবুল, (১৫) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, (১৬) হাফেজ মাওলানা আবু তাহের, (১৭) হোসাইন আহম্মেদ তামিম, (১৮) মোঃ আব্দুস সালাম পিন্টু (১৯) মঈন উদ্দিন শেখ ওরফে মুফতি মঈন ওরফে খাজা ওরফে আবু জানদাল ওরফে মাসুম বিল্লাহ (২০) আরিফ হাসান ওরফে সুমন ওরফে আব্দুর রাজ্জাক, (২১) মোঃ রফিকুল ইসলাম ওরফে সবুজ ওরফে খালিদ সাইফুল্লাহ ওরফে শামিম ওরফে রাশেদ, (২২) মোঃ উজ্জ্বল ওরফে রতন গণদের জেল হইতে অত্রাদালতে হাজীর করা হইয়াছে।

বিজ্ঞ স্পেশাল পি.পি. হাজিরা মূলে উপস্থিত আছে।

অদ্য আদেশের জন্য নথি নেয়া হল। বিগত ইং ২৫/৬/০৯, ১/৭/০৯, ১২/৭/০৯, ১৪/৭/০৯, ২১/৭/০৯ এবং ২৭/৭/০৯ তারিখে অধিকতর তদন্ত বিষয়ে উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের Argument শ্রুত হয়েছে।

আসামী মোঃ আব্দুস সালাম পিন্টু, আরিফ হাসান সুমন, মুফতি আঃ হাল্লান, মাওলানা আবু তাহের ও অন্যান্য আসামীগণ পক্ষে পৃথক পৃথক ভাবে বিজ্ঞ আইনজীবীগণ তাদের যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

রাষ্ট্র পক্ষের বিজ্ঞ স্পেশাল পি.পি. সৈয়দ রেজাউর রহমান সহ অন্যান্য বিজ্ঞ আইনজীবীগণ তাদের ২৫/৬/০৯ ইং তারিখের দাখিলী অধিকতর তদন্ত দরখাস্তের স্বপক্ষে উচ্চ আদালতের একাধিক নজীর উপস্থাপন পূর্বক বলেন যে, Sessions Judge বা Trial Judge ফৌজদারী কার্যবিধি আইনে ১৭৩ ধারা ও কার্যবিধির পার্ট ৫ এর ১৪ অধ্যায়ের তদন্ত সংক্রান্ত বিধি বিধানের সীমাবদ্ধতা দ্বারা বারিত নহেন। বরং সমগ্র ফৌজদারী কার্যবিধির বিধি-বিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আদালতের সহজাত ক্ষমতা (Discretion Power of the Court) প্রয়োগ করে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে যা যা করা দরকার তা করার লক্ষ্যে রায় প্রদানের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যে কোন যথোপযুক্ত আদেশ প্রদানে ক্ষমতাবান।

বিজ্ঞ কৌসুলি আরো বলেন, আলোচ্য মামলাটি ১টি চাঞ্চল্যকর ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংঘটিত বড় ধরনের ঘটনা। কেবলমাত্র হত্যাকাণ্ড বা বোমা বিস্ফোরণের উদ্দেশ্যে এ ঘটনা ঘটানো হয় নাই, বরং সুচিন্তিত ও পরিকল্পিতভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগকে নেতৃত্ব শূন্য করার এক বিরাট ষড়যন্ত্রের ফসল হিসাবেই এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে। তদানীন্তন ক্ষমতাসীন সরকারের ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে ঐ হত্যাকাণ্ড পরিচালিত হয়। যার ফলশ্রুতিতে ১ জন নির্দোষ জজ মিয়া নামক ব্যক্তিকে দিয়ে সাজানো স্বীকারোক্তির মাধ্যমে ঘটনা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার নগ্ন প্রচেষ্টা করা হয়। শুধু তাই নয়, বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলেও এই লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত আর্জেস গ্রেনেড (Arges Grenade) এর সরবরাহ ও সংগ্রহকারী বিষয়ে কোন তদন্ত করা হয় নাই। মামলা পরিচালনাকারী বিজ্ঞ স্পেশাল পি.পি.গন এই মামলার সাথে জড়িত ছিল না। পরবর্তীতে তারা সলিসিটর উইং এর মাধ্যমে আবেদনক্রমে ও মামলায় সম্পৃক্ত হয়েছে। আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃস্থানীয় একাধিক ব্যক্তি ঐ ঘটনায় আর্জেস গ্রেনেড (Arges Grenade) হামলায় আহত ও জখম প্রাপ্ত হয়েছে, পঙ্গু বরণ করেছে এবং ২২/২৩ তরতাজা প্রাণ মৃত্যু বরণ করেছে। অত্র আদালতে পরীক্ষিত ৬১ জন সাক্ষীর মধ্যে একাধিক সাক্ষী শরীরে গ্রেনেডের টুকরা বহন করে পঙ্গু সহ আদালতের কাঠগড়ায় হাজির হয়ে সাক্ষী দিয়েছে। কিন্তু ঐ আর্জেস গ্রেনেড (Arges Grenade) এর সরবরাহকারী, সংগ্রহকারী পরিকল্পনাকারীদের তদন্তে চিহ্নিত করা হয় নাই। এমতকারণে পরিপূর্ণ বিচার অনুষ্ঠিত করার স্বার্থে এবং প্রকৃত অপরাধীদের মামলায় আওতাভুক্ত করার লক্ষ্যে আরো তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

আসামী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলিগণ তাদের যুক্তিতর্ক পেশকালে বলেন এই বিচারিক আদালত একটি বিশেষ ধরনের ট্রাইব্যুনাল। এই ট্রাইব্যুনাল দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল আইন ২০০২ দ্বারা পরিচালিত। সেশন জজ বা অন্য কোন আদালতের ন্যায় এ আদালতের এখতিয়ার নাই এবং মামলার এ পর্যায় এ আদালত আরো তদন্তের নির্দেশ দিতে পারে কিনা এটাই প্রশ্নযুক্ত।

বিজ্ঞ কৌশলিগণ 4 B.L.D. page 206, 15 B.L.D. Page 357, 14 B.L.D. Page 566 এর নজীর গুলি পেশ পূর্বক বলেন চার্জশীট গৃহীত হওয়ার পর পুনরায় আরো তদন্ত বা পুনঃতদন্তের কোন আইনগত সুযোগ নাই। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭৩ ধারার বিধান অনুযায়ী তদন্তকারী কর্মকর্তা তথা পুলিশ সাক্ষ্য প্রমাণ সাপেক্ষে সাপ্লিমেন্টারী চার্জশীট (Supplimentary Charge-Sheet) দাখিল করতে পারে। কিন্তু চার্জশীট একবার গৃহীত হওয়ার পর ম্যাজিস্ট্রেট বা সেশন জজ এর পুনরায় তদন্ত বা আরো তদন্তের আদেশ প্রদানের কোন এখতিয়ার নাই। বিজ্ঞ কৌশলিগণ আরো বলেন এই মামলার ৬১ জনের সাক্ষ্য গৃহীত হওয়ার পর নতুন কোন হেতু উদ্ভব না হওয়া সত্ত্বেও প্রসিকিউশন পক্ষের অধিকতর তদন্তের আবেদনটি কারণ বিহীন ও বিবেচনা অযোগ্য গন্য হবে। আসামী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলিগণ বলেন প্রসিকিউশন পক্ষে গ্রেনেড এর সরবরাহকারী ও সংগ্রহকারীর তথ্য না থাকা বিষয়ে যে আবেদন করেছে তা সঠিক নয় বরং চার্জশীটে তদন্তকারী কর্মকর্তা গ্রেনেড সংগ্রহকারী ও সরবরাহকারীদের নাম ধাম সহ তথ্যাদি উল্লেখ করেছেন। ফলে তাদের এ আবেদন আদৌ বিবেচনাযোগ্য হতে পারেনা। বিজ্ঞ কৌশলিগণ অত্যন্ত জোরালো ভাবে বলেন, মামলার এ পর্যায় আরো তদন্তের কোন সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য আরো তদন্তে আবেদন করা হয়েছে।

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলিদের বক্তব্য, সংশ্লিষ্ট আইন কানুন ও নজীর সমূহ, কেস নথি, দাখিলী দরখাস্ত ও ঘটনার প্রেক্ষাপট ভালভাবে পর্যালোচনা করলাম।

আসামী পক্ষ অত্র ট্রাইব্যুনাল এর সীমাবদ্ধতা ও এখতিয়ার বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল আইন, ২০০২, ঐ সালের ২৮ নং

আইন। এই আইনের প্রিয়ামবলে (Preamble) বলা হয়েছে "যেহেতু কতিপয় অপরাধের স্বরিত বিচারের জন্য দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল।" এ আইনের ৩ নং ধারাতে 'আদালত', 'দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল', 'দায়রা আদালত' ইত্যাদির যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তদ্বারা দায়রা আদালতের সমুদয় ক্ষমতা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালকে প্রদান করা হয়েছে। ২১টি ধারা সম্বলিত এ আইনের ১৭ ধারায় ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের (নিষ্পত্তির সময়কাল ব্যতীত) সম্পূর্ণ প্রযোজ্যতা (Applicability) দেয়া হয়েছে। একই সাথে দায়রা আদালত (সেশন কোর্ট) হিসাবে এ ট্রাইব্যুনালের বিচারককে সকল ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে বিধায় অত্র আদালতের বিচার সংক্রান্তে অন্যান্য দায়রা আদালতের ন্যায় ক্ষমতা না থাকার বিষয়টি মোটেও গ্রহণযোগ্য যুক্তি হতে পারেনা। ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ১৭৩ ধারার বিধান অনুযায়ী যে ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক গৃহীত নতুন কোন সন্তোষজনক কারণ উদ্ভব না হওয়া সত্ত্বেও ম্যাজিস্ট্রেট বা দায়রা জজ পুনঃ তদন্তের আদেশ দেন সে ক্ষেত্রেই বিধি লংঘিত হওয়ার প্রশ্ন আসে। দায়রা জজের পুনঃতদন্ত বিষয়ক ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের বিধান রহিত হওয়ার পর মিসকেস বা ম্যাজিস্ট্রেট এর আদেশের বিরুদ্ধে আনীত রিভিশন এখতিয়ার ছাড়া পুনঃ তদন্তের বা আরো তদন্তের বিষয়টি বিবেচনার তেমন সুযোগ নেই। তবে Trial Judge হিসাবে বিচারিক আদালত মামলার যে কোন পর্যায়ে যে কোন প্রকার সংগত ও আইনানুগ আদেশ প্রদানে পূর্ণক্ষমতাবান।

আসামী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলিগণ ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ১৭৩ ধারার আওতায় তদন্ত, পুনঃ তদন্ত ও অধিক তদন্তের বিষয়ে উচ্চ আদালতের যে সকল (4 B.L.D. Page 206 15 B.L.D. Page 357, 14 B.L.D. Page 566) নজীর সমূহ উপস্থাপন করেন তা বিচারিক আদালতের বা সেশন জজের এখতিয়ারকে কোনভাবেই ক্ষুণ্ণ বা বাধাগ্রস্ত করে না।

সূষ্ঠু সুশৃঙ্খল ও সামঞ্জস্যশীল একটি বিচার অনুষ্ঠিত করার স্বার্থেই নিয়মনীতি সম্বলিত পদ্ধতিগত আইন (Procedural Law) হিসাবে ফৌজদারী

কার্যবিধি আইন প্রবর্তন করা হয়। এই আইনের ১৭৩ ধারায় তদন্ত সংক্রান্ত বিধি বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। তবে বিচারিক আদালতের ক্ষেত্রে বিচার চলাকালে প্রয়োজনীয় পুনঃতদন্তের আদেশ সহ অন্যান্য কার্যক্রম বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন বিধি- বিধান ঐ আইনে সন্নিবেশিত হয় নাই। এমত শূন্যতা, অপরিপূর্ণতা ও স্ববিরোধিতা মূলক অবস্থাতির ক্ষেত্রে বিচারিক আদালত তার সহজাত ক্ষমতা (Discretion) প্রয়োগে পূর্ণক্ষমতারান। আদালতের এ ক্ষমতা না থাকলে ন্যায় বিচার বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা থেকে যায়। এই সহজাত ক্ষমতা (Discretion Power) প্রয়োগ সংক্রান্ত উক্ত আদালতের একাধিক সিদ্ধান্ত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ১১ বিএলসি (এডি) ১৮৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আঃ মজিদ খান বনাম রাষ্ট্র মামলায় আপিলেট ডিভিশন হাইকোর্ট ডিভিশনের "All though we are discharging the Rule and vacation the order of stay but we are directing the learned trial Judge that if there is any possibility or if there is any evidence by which a further investigation is required, the trial judge can exercise his such power to ensure an impartial trial for a fair justice." মর্মে দেওয়া অভিমতের সাথে সংগতি পূর্বক ট্রায়াল কোর্ট এর ক্ষমতা ও Further investigation এর আদেশ প্রদানের বিষয়টিকে অনুমোদন করেছেন।

উপরোক্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে আসামী পক্ষের কথিত দ্রুত বিচার আদালতের Further investigation এর আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা না থাকায় যুক্তি গ্রহণযোগ্য হচ্ছেনা।

আসামী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলি গণ অধিক তদন্তের বিষয়টিকে কারণ বিহীন, বিলম্ব জনিত ও বিবেচনা অযোগ্য মর্মে যুক্তি পেশ করেন।

ফৌজদারী মামলা বিচারের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা নাই। তবে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাালের ১০ ধারার বিধান অনুযায়ী সর্বমোট ১৩৫ কার্য দিবসের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তির বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তদুপরি ১০ (৩) ধারার বিধান অনুযায়ী উক্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হলে ট্রাইব্যুনাাল কারণ লিপিবদ্ধ পূর্বক যে আদালত হতে

মামলাটি ট্রাইব্যুনালে প্রেরিত হয়েছিল সে আদালতে বিচার নিষ্পত্তির জন্য ফেতর পাঠাবে এবং ১০ (৪) ধারার অধীন ট্রাইব্যুনালের ফেরত পাঠানো মামলাটি ১০ (৫) ধারার বিধান মতে পূর্বের আদালত তার আদালতের সকল মামলার উপর প্রাধান্য দিয়া অবশিষ্ট বিচার কাজ একটানা পরিচালনা করে নিষ্পত্তি করবেন।

কেবলমাত্র ১৩৫ কার্য দিবসের মধ্যে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলার বিচারকার্য নিষ্পন্ন করার বিধান থাকলেও যেহেতু দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল কোন মার্শাল-ল- আদালত নয়, সেহেতু ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য বিচার প্রার্থী সকল পক্ষকে যথাযথ সুযোগ প্রদান করা উচিত। উপরন্তু, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল আইন, ২০০২ এর নির্ধারিত সময় বিষয়ক বিধানাদি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সংবিধানের

১১১ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী উচ্চাদালতের সিদ্ধান্ত সমূহ অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক।

আসামী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলিগণ আলোচ্য মামলার ঘটনায় ব্যবহৃত Arges Grenade এর সংগ্রহকারী ও সরবরাহকারীর তথ্যাদি চার্জশীটভুক্ত রহিয়াছে মর্মে দাবী করেন। অপর দিকে, প্রসিকিউশন পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলি বলেন Arges Grenade এ দেশে তৈরী হয়না। বিশ্বের মাত্র ২টি দেশে এ গ্রেনেড তৈরী হয়। কিন্তু কিভাবে কে এ গ্রেনেড সংগ্রহ ও সরবরাহ করল এবং কারা এ সংগ্রহ ও সরবরাহ কাজে জড়িত তাদের বিষয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তা কোন প্রকার অভিমত প্রদান করেন নাই। তদন্তে এ বিষয়টি নিশ্চিত (Find out) করা হয় নাই। একটি বৃহত্তম রাজনৈতিক দল ও তার নেতৃবৃন্দকে হত্যার পরিকল্পনাকারী কেবল মাত্র অভিযুক্ত আসামীগণ নহেন। প্রকৃত এবং মূল আসামীগণ এখনও ধরা ছোয়ার বাইরে। বিজ্ঞ কৌশলি আরো বলেন ৬১ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যে বিষয়টি আদালতের নিকট প্রতিভাত না হওয়ায় প্রকৃত বিচার অনুষ্ঠিত করার স্বার্থে এ বিষয়ে আরো তদন্ত আবশ্যিক।

নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় একাধিক সাক্ষী আদালতে উল্লেখ করেন "আওয়ামী লীগকে নেতৃত্ব শূন্য করা ও সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা করার

উদ্দেশ্যেই ঐ আক্রমণ করা হয়েছিল।" কিন্তু কারা এ আক্রমণের পরিকল্পনাকারী ও Arges Grenade সংগ্রহ ও সরবরাহকারী তা তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়নি। এ মামলার আলোচ্য ঘটনা কোন সাধারণ ঘটনা নহে, বরং একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের সভানেত্রী সহ দলের নেতৃত্বকে হত্যা করে দলকে নেতৃত্ব শূন্য করার বিষয়টি একটি সুদূর প্রসারি পরিকল্পনার ফলাফল বটে। কেবলমাত্র বোমা নিষ্ক্ষেপকারী ও স্বীকারোক্তি প্রদানকারী ধৃত আসামীদের একক পরিচালনায় ও অংশ গ্রহণে এ ঘটনা ঘটে নাই বরং ঘটনার বাইরে গ্রেনেড সংগ্রহ ও সরবরাহের নির্দেশ দাতা ও পরিকল্পনাকারী রয়েছে। এ অভিমত কোন কল্পনাবিলাসী বিষয় নয় বরং এ মামলার ঘটনার প্রেক্ষিতে এটা একটি Presumption যা সাক্ষ্য আইনের বিধান অনুযায়ী বিবেচনাযোগ্য হতে পারে। তবে এ বিষয়টি তদন্তেই Find out বা চিহ্নিত করার আইনগত সুযোগ রয়েছে। আদালত কেবল মাত্র যন্ত্রের ন্যায় বিচার পরিচালনা করতে পারে না বরং বিচারিক মন (Judicial Mind) প্রয়োগ করে বিচার চলাকালেও সঠিক বিচার অনুষ্ঠিত করার স্বার্থে যথোপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করতে পারে। এ বিষয়ে পূর্বে উল্লেখিত মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের ঐ সিদ্ধান্তেই উল্লেখ করা হয়েছে যে,

The grievance of Dr. Hossain is that Quayum is a politically ambitious person and a probable candidate for the next election of that constituency in which deceased Shah ASM kibria was the Member of the Parliament, as such, Abdul Quayum may have planned to kill Shah ASM Kibria or not is a matter for trial, Unless Abdul Quayum volunteers to make a confession, he cannot be compelled to do so. In spite of that, it may be said that at the time of trial if it is detected that some persons were left out from prosecution or if it comes out that there is a thin line to connect anyone in supplying granades, which according to all of us, are not available out side Cantonment or if there is evidence that the granades may be

supplied from some other place even from outside the border of Bangladesh at the place of occurrence by some persons, in that case the trial judge is not powerless to direct for further investigation." আলোচ্য মামলার ক্ষেত্রে এ অভিমত সরাসরি অনুসরণযোগ্য।

প্রসিকিউশন পক্ষ আরো তদন্তের আবেদন বিলম্বে দাখিল করলেও এ মামলার প্রেক্ষাপটগুলি বিশেষভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন, কারণ:-

প্রথমতঃ যখন ঘটনাটি সংঘটিত হয় তখন আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগের সভানেত্রী বিরোধীদল ও দলনেত্রী হিসাবে একটি রাজনৈতিক মিটিং এ বক্তৃতা করছিলেন। ঘটনাটি একটি রাজনৈতিক ও দলীয় ঘটনা হিসাবেই সর্বজন বিদিত। এটা নিছক একটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা নহে। এ ঘটনায় ২২ জন দলীয় লোক নিহত ও অসংখ্য দলীয় লোক জখম প্রাপ্ত হয়।

দ্বিতীয়তঃ তখনকার সরকার আমলে তদন্ত কার্যক্রমে জনৈক জজ মিয়া নামক এক ব্যক্তির সাজানো ও উদ্দেশ্য মূলক স্বীকারোক্তি দ্বারা ঘটনাটি ভিন্ন খাঙ্গে প্রবাহিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল।

তৃতীয়তঃ বছরের পর বছর তদন্ত কার্যক্রম অসম্পন্ন রেখে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে যে চার্জশীট দেওয়া হয়েছিল বর্তমান প্রসিকিউশন পক্ষ সে বিষয়ে পরিপূর্ণ অবহিত ছিলনা।

চতুর্থতঃ প্রসিকিউশন পক্ষ সলিসিটর উইং এর মাধ্যমে এ মামলায় পরবর্তীতে সম্পৃক্ত হলেও মামলার প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের যথেষ্ট সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই।

এ সকল অবস্থা বিবেচনান্তে প্রসিকিউশন পক্ষের দাখিলী দরখাস্তটির সারবাহিতা (Exfocie) পরিলক্ষিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে বিলম্বের বিষয়টি কোন গুরুতর অনিয়ম হিসাবে বাঁধা হতে পারে না।

মহামান্য আপীল বিভাগের (১১ বি. এল. সি) সিদ্ধান্তের আলোকে বিচারিক আদালতের এখতিয়ার এবং প্রসিকিউশন পক্ষের দাখিলী আরো তদন্ত আবেদনের মূল বিষয় গুলি গভীর ভাবে পর্যালোচনা করলে সহজেই অনুমতি হয় যে, যদিও এই মামলায় ৬১ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে তথাপি মামলার

মূল পরিকল্পনাকারী, গ্রেনেড সংগ্রহ ও সরবরাহকারীর বিষয়টি তদন্তে পরিষ্কার করা হয় নাই। এমতকারণেই দরখাস্ত বর্ণিত Arges Grenade এর সংগ্রহক ও সরবরাহকারকদের তথা মূল পরিকল্পনাকারীদের বিষয়ে আরো তদন্ত হওয়া আবশ্যিক। অন্যথায় বর্তমান বিচার একটি অপূর্ণাঙ্গ, ত্রুটি যুক্ত, অসম্পূর্ণ ও অনুর্তানসর্বস্ব বিচার কার্যক্রম হিসাবে গণ্য হওয়ার সমূহ আশংকা থেকে যায়। এমতাবস্থায় সঠিক, পরিপূর্ণ ও প্রকৃত ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিচারের এ পর্যায়ে further in vestigation এর প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয়।

উপরোক্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রসিকিউশন পক্ষের দাখিলী ইং ২৫/৬/০৯ ইং তারিখের দরখাস্ত মঞ্জুর হয়।

ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (আই.জি.পি) একজন অভিজ্ঞ, দক্ষ সিনিয়র পুলিশ অফিসারের মাধ্যমে আরো তদন্ত (further investigation) পূর্বক দুই মাসের মধ্যে একটি রিপোর্ট দাখিল করবেন।

আদেশের অনুলিপি ও এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজাদি আই.জি.পি. বরাবর প্রেরণ করা হউক।

আমার জবানীতে লিখিত ও সংশোধিত।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ)

দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল নং-১, ঢাকা।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

(মোঃ মাসদার হোসেন)

বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ)

দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল নং-১, ঢাকা।"

A matter in which police submitted charge sheet can reopen on investigation, if the police report is not been accepted by the Magistrate as well as when investigating officer find some other

evidence or materials against the accused persons to connect with the crime, can submit a police report on further investigation but as and when the police report has been accepted by the Magistrate, he cannot direct for further investigation, since the Magistrate becomes functus officio, but to transfer the case to the Trial Court after accepting the police report. These views also get reliance from the decision of the case *Aktaruzzaman Vs. State* reported in 70 DLR 513. In the instant case, the application for further investigation was not been made by the Investigating Officer rather the Public Prosecutor (P.P.) filed application for further investigation of this case and by the order dated 03.08.89 the learned Tribunal allowed the prayer and send the case for further investigation, which is obviously beyond jurisdiction.

Apart from the legality of the order of sending the case on reinvestigation or further investigation after accepting the charge sheet and 61 witnesses were examined, if we consider from the application filed by the Public Prosecutor and the order of the court dated 03.08.2009, by which the matter was sent for reinvestigation or further investigation with the proposition that it was sent to find out about the grenade named Azix and its source

and supply and possess position. But upon considering the charge sheet submitted after further investigation by the last Investigating Officer Abdul Kahar Akand, we do not find any complete picture of the above inquiries. There is none in the charge sheet to say who was the manufacturer or supplier or possessor of the said grenade. The Investigating Officer in his report as well as while deposing in court as P.W. 225 try to say that " তদন্তে প্রাপ্ত", which means he got the information on inquiry that the said grenades were a foreign made and was very dangerous. This word " তদন্তে প্রাপ্ত" was not been justified without saying the source or from the mouth of any P.Ws. from whom inquiry officer got to know about the existence, collections and use of the said grenades of the said occurrence. Accordingly the police report on further investigation appears to be submitted on a perfunctory manner as well as the Investigating Officer could not satisfy the requirements of the Public Prosecutor as well as to the court, who sent the case on further investigation illegally. However even after non-proving the above contentions, the Judge of the trial court most arbitrarily held some of the accused, connecting them in the alleged crime on mere presumption. A conviction cannot be based on mere

presumption or from the confession of co-accused unless it has been corroborated by any reasonable and acceptable legal evidence. If the confession of Mufti Abdul Hannan is taken to be true even after that it cannot be a basis for conviction to other co-accused without having any corroboration. Out of 225 P.Ws. there is not a single witness, who has corroborated the story as been narrated by Mufti Abdul Hannan in his disputed confessional statement.

Record speaks that after further investigation of the case police submitted charge sheet on 17.08.2011 and placed it for taking cognizance against the accused persons submitted through the supplementary charge sheet. The Additional Mohanagar Sessions Judge, Court No.2, Dhaka passed the following order on 17.08.2011:

"তদন্তকারী কর্মকর্ত ৩০ (ত্রিশ) জন আসামীকে সম্পৃক্ত করিয়া সম্পূরক অভিযোগ পত্র দাখিল করিয়াছে।

নথি আদেশের জন্য পেশ করা হইল।

দেখিলাম। অত্র আদালত কর্তৃক উপরে বর্ণিত সম্পূরক চার্জশীটে উল্লেখিত। আসামীদের বিরুদ্ধে Cognizance (গ্রহণের ক্ষমতা না থাকায়

সম্পূরক চার্জশীটে বর্ণিত আসামীদের বিরুদ্ধে Cognizance গ্রহণের
জন্য নথিটি সত্তর মাননীয় মহানগর দায়রা জজ, ঢাকা বরাবরে প্রেরণ করা
হউক। "

Thereafter by the order No.107 dated 25.08.2011 the
Mohanagor Sessions Judge took cognizance of the case by the
following order:

"অদ্য সম্পূরক অভিযোগপত্রভুক্ত আসামীদের বিরুদ্ধে অপরাধ আমলে গ্রহণ
বিষয়ে শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। রাষ্ট্রপক্ষ হাজিরা দিয়াছে। রাষ্ট্রপক্ষের
বিজ কৌশলীর বক্তব্য শুনলাম। নথি পর্যালোচনা করিলাম। সম্পূরক
অভিযোগপত্র ভুক্ত আসামী (১) মোঃ লুৎফুজ্জামান বাবর (২) মেজর জেনারেল
(অবঃ) রেজাকুল হায়দার চৌধুরী (৩) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) আব্দুর
রহিম (৪) আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ (৫) মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম (২)
আরিফ (৬) মাওলানা শেখ আব্দুস সালাম (৭) মোঃ আব্দুল মাজেদ ভাট (২)
মোঃ ইউসুফ ভাট (৮) আব্দুল মালেক গোলাম মোহাম্মদ (২) জি. এম (৯)
মাওলানা আব্দুর রউফ আবু ওমর আবু হুমাইয়া পীর সাহেব (১০) মাওলানা
সাব্বির আহম্মেদ আঃ হান্নান ছাব্বির (১১) মাওলানা শওকত ওসমান শেখ
ফরিদ (১২) লেঃ কমান্ডার (অবঃ) সাইফুল ইসলাম ডিউক (১৩) তারেক রহমান
তারেক জিয়া (১৪) হারিছ চৌধুরী (১৫) কাজী শাহ মোফাজ্জাল হোসেন
কায়কোবাদ (১৬) হানিফ (১৭) লেঃ কর্নেল (অবঃ) সাইফুল ইসলাম জোয়াদ্দার
(১৮) বি এ ২০৬০ মেজর জেনারেল এ, টি, এম আমিন (LPR) (১৯) হাফেজ
মাওলানা ইয়াহিয়া (২০) মুফতী শফিকুর রহমান (২১) মুফতী আব্দুল হাই (২২)
রাতুল আহম্মেদ বাবু বাবু রাতুল বাবু (২৩) মোঃ আশরাফুল হুদা আই, জি, পি
(অবঃ) (২৪) আই, জি, পি (অবঃ) শহিদুল হক (২৫) আই, জি, পি (অবঃ) খোদা
বক্স চৌধুরী (২৬) ডি, আই, জি খান সাইদ হাসান (২৭) পুলিশ সুপার মোহাম্মদ
ওবায়দুর রহমান খান সাবেক ডি সি (২৮) বিশেষ পুলিশ সুপার (অবঃ) রহুল

আমিন (২৯) এ, সি পি (অবঃ) আব্দুর রশিদ এবং (৩০) এ, সি, পি, (অবঃ)
 মুন্সী আতিকুর রহমান গনের বিরুদ্ধে দণ্ড বিধির
 ১২০বি/৩২৪/৩২৬/৩০৭/৩০২/২০১/১১৮/১১৯/২১২/২১৭/২১৮/৩৩০/
 ১০৯/৩৪ ধারার অপরাধ বিচারামলে গ্রহণ করা হইল।"

Section 193 of the Code of Criminal Procedure provides that except as otherwise specific provided no court of sessions shall take cognizance of any offence as a court of original jurisdiction unless the accused has been sent to it by a competent Magistrate. This enactment also been established and confirmed in the case of Bangladesh Vs. Yakub Sarder reported in 40 DLR(AD) 246.

In a case in hand, as we have noticed above that a Sessions Judge has taken cognizance of this case by the order dated 25.08.2011 after accepting the supplementary charge sheet by his own, accordingly the trial as been held upon the said cognizance is apparently illegal and without jurisdiction. The Trial thus vitiated statutorily. Regarding the sentence as has been confronted by the learned advocate Mr. S.M. Shahjahan that since nothing is proved as per section 10 of the Evidence Act, the petitioner cannot be held guilty as a conspirator and be punished under section 120B of the Code of Criminal Procedure.

In view of the above factual aspect of this case it can safely be said that the impugned conviction was based mainly on a mere presumption without having any legal or corroborative evidence. So far the legal argument is concerned there are lot of decisions are there as been settled by our Apex court that after accepting the charge sheet, case cannot be reopen again or send for further investigation, but however if the informant or Investigating Officer is found a new and subsequent materials on the alleged occurrence he can proceed with a investigation of the case and can submit a supplementary charge sheet but court is not authorize to allow the prosecution on their application to investigate the case afresh by sending the case on further investigation or re-investigation, which is absolutely illegal and thereby it can also be held that the continuation as well as subsequent proceeding of the instant criminal case based on that illegal charge sheet held on further investigation is also not sustainable in law.

Having given our anxious thought to the above legal and as well as factual aspect of this case, we find that actually the prosecution totally failed to bring whom the charge of committing any offence by the presence and participation of any of the

accused in the instant case, either for convicted them under section 302/34 of the Penal Code or under section 3, 4 and 6 of the Explosive Substance Act. Moreover legally as we have observed that the trial was held illegally without having a jurisdiction in as much as the second investigation not done properly as well as the trial was held without having a proper cognizance of the case. In all view of the matter we are constraint to hold the view that the impugned conviction and sentence is per se illegal and not sustainable in law, which is liable to be set aside.

In any view of the matter, we are of the view that in the absence of any legal and tengible evidence as well as legal basis, the impugned conviction cannot stand, accordingly the Death Reference under section 374 of the Code of Criminal Procedure is hereby rejected and the appeal filed by the appellants are hereby allowed and the rules are made abosolute. The conviction and sentence awarded to the accused appellants is hereby set aside and all the appeals and jail appeals are allowed. This judgment also will apply to non-appealing convict, since the impugned conviction is found to be illegal and not sustainable in law. The impugned judgment and conviction is hereby set aside and the

appellants, who are in custody is hereby directed to set at liberty at once if not been connected with any other case.

It is a heinous tragic incident of the history of this country, where a lot of people lost their lives including Ivy Rahman, the then Awami League Leader. This killing needs to be investigated properly, independently in order to have a fair justice to the departed soul, which has totally been absent till today in this case. In the premises, we feel that this case should be referred to the Ministry of Home Affairs to take necessary steps to investigate the case afresh by way of a proper and expert investigation agencies to have a proper administration of justice in the case.

Let a copy of this order be communicated to the Ministry of Home Affairs for proper and necessary steps in the light of the above observation.

Send down the Lower Court Records along with the judgment at once.

Syed Enayet Hossain,J:

I agree.